



پیام نوریها
public channel



✓ کانال پیام نوریها در سال 95 با هدف تهیه جزوات و نمونه سوالات افتتاح و از همان ابتدای تاسیس کوشیده است با تکیه بر تلاش بی وقفه، کارگروهی و فعالیت های بدون چشمداشت کاربران متمایز خود، قدمی کوچک در راه پیشرفت ارائه خدمات به دانشجویان این مرز و بوم بردارد.

@Payamnoria

[telegram.me/Payamnoria](https://t.me/Payamnoria)

رایگان است و همیشه رایگان میماند



اطلاع از اخبار و دانلود جزوات و نمونه سوالات

[برای ورود به کانال تلگرامی پیام نوریها کلیک کنید](#)

" کانال و خانواده تلگرامی پیام نوریها "

با عضویت در کانال و به آرشیو زیر دسترسی پیدا کنید

✓ تمام نمونه سوالات به روز تا آخرین دوره

✓ جزوات درسی

✓ بیش از ۱۰۰ فلش کارت دروس

✓ اخبار به روز پیام نور

✓ فیلم و فایل آموزشی اختصاصی

✓ انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه

✓ پاسخگویی به سوالات دانشجویان

✓ معرفی گروه و انجمن های پیام نوری

✓ طنز و توییت دانشجویی

به یکی از بزرگترین کانال های پیام نوری بپیوندید

[برای ورود به کانال تلگرامی پیام نوریها کلیک کنید](#)



سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی



@bozorgmehr_ketab

- آپلود نمونه سوال همه رشته ها
- فایل pdf کتاب ها و جزوه ها
- مقاله، تحقیق، پروژه و کارآموزی
- اخبار ، تقویم آموزشی و منابع



حقوق ۴۲

بابائی، ایرج، ۱۳۴۲ -
ایران. قوانین و احکام.
حقوق بیمه / ایرج بابائی: [ویراست ۲]. - تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۹.
هشت، ۲۵۵ ص. - («سنت»؛ ۷۵۹. حقوق؛ ۴۲)
ISBN 978-964-530-448-3
بها: ۳۰۵۰۰ ریال.
پشت جلد به انگلیسی:
Iraj Babaei. Insurance Law.
چاپ اول: زمستان ۱۳۸۲، چاپ نهم: پاییز ۱۳۸۹ (ویراست ۲).
کتابنامه: ص. ۲۵۵-۲۵۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.
۱. حقوق بیمه - ایران. ۲. بیمه - ایران. ۳. بیمه - قوانین و مقررات - ایران.
الف - ایران، قوانین و احکام. ب. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. ج. عنوان.
۳۴۶/۵۵۰۸۶
۷ ح ۲ ب ۹۶۸/۷ KMH
۱۳۸۹
شماره کتابشناسی ملی
۸۲-۳۴۸۵۲ م

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی



حقوق بیمه

دکتر ایرج بابائی (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)

چاپ اول: زمستان ۱۳۸۲

چاپ نهم: پاییز ۱۳۸۹ (ویراست ۲)

تعداد: ۱۰۰۰۰

حروفچینی و لیتوگرافی: «سنت»

چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قیمت: ۳۰۵۰۰ ریال. در این نوبت چاپ قیمت مذکور ثابت است و فروشندگان و عوامل

توزیع مجاز به تغییر آن نیستند.

نشانی ساختمان مرکزی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام (ره)،

روبه روی پمپ گاز، کدپستی ۱۴۶۳۶، تلفن ۴۴۲۴۶۲۵۰-۲.

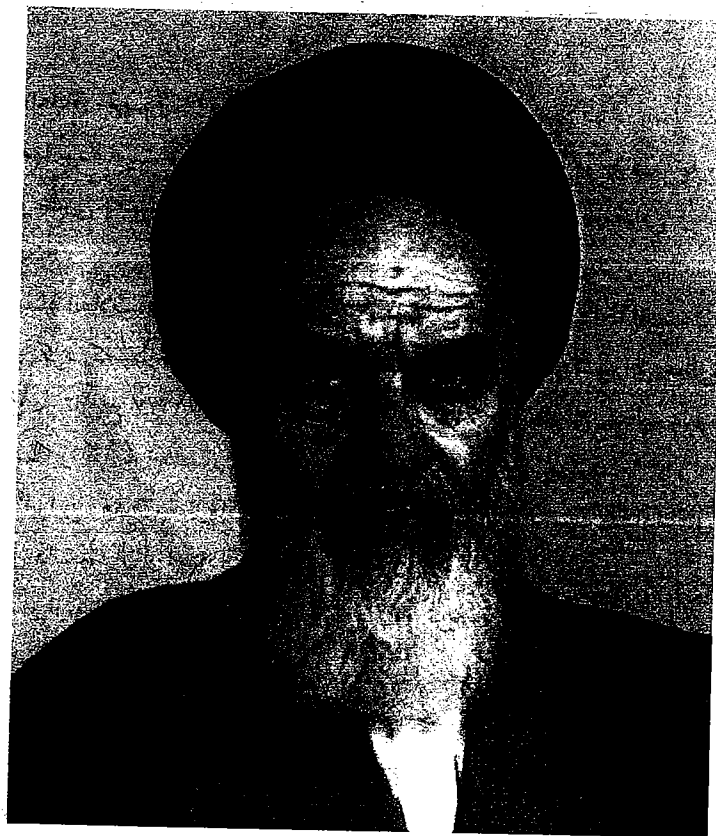
www.samt.ac.ir

info@samt.ac.ir

کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و جز اینها برای «سنت» محفوظ

است (نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ما باید به فکر مردم باشیم و بر آنان سخت نگیریم که از صحنه خارج شوند.

صحیفه نور؛ ج ۱۹، ص ۵۱

سخن سمت

یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بوده است و این امر، مستلزم بازنگری منابع درسی موجود و تدوین منابع مبنایی و علمی معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبنای و مسائل این علوم است.

ستاد انقلاب فرهنگی در این زمینه گامهایی برداشته بود. اما اهمیت موضوع اقتضا می کرد که سازمانی مخصوص این کار تأسیس شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۶۳/۱۲/۷ تأسیس «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها» را که به اختصار «سمت» نامیده می شود، تصویب کرد.

بنابراین، هدف سازمان این است که با استمداد از عنایت خداوند و همت و همکاری دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز، به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد و در هر کدام از رشته های علوم انسانی به تألیف و ترجمه منابع درسی اصلی، فرعی و جنبی اقدام کند.

دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحب نظران پوشیده نیست و به همین جهت مرحله کمال مطلوب آن، باید به تدریج و پس از انتقادهای و یادآوریهای پیاپی ارباب نظر به دست آید و انتظار دارد که این بزرگواران از این همکاری دریغ نوزند.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق بیمه» به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

از استادان و صاحب نظران ارجمند تقاضا می شود با همکاری، راهنمایی و پیشنهادهای اصلاحی خود، این سازمان را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعه دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران یاری دهند.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	پیشگفتار ویراست ۲
۳	پیشگفتار
۷	مقدمه
۲۱	فصل اول: کلیات
۲۱	الف) تعریف بیمه
۲۳	ب) مبنای ریاضی عملیات بیمه
۲۶	ج) انواع بیمه
۲۷	۱. بیمه خسارات
۲۸	۲. بیمه اشخاص
۲۸	د) سازمان و ساختار فعالیت بیمه در ایران
۲۹	۱. بیمه مرکزی ایران
۳۲	۲. شرکتهای بیمه
۳۳	۳. نمایندگان گیهای بیمه
۳۴	۴. دلالات بیمه
۳۵	ه) اوصاف عقد بیمه
۳۵	۱. بیمه عقدی است رضایی (قصدی)
۴۵	۲. بیمه عقدی است لازم
۴۷	۳. بیمه عقدی است معوض
۴۷	۴. بیمه عقدی است غیرمجانمی
۴۸	۵. بیمه عقدی است استمراری
۴۸	۶. بیمه عقدی است اتفاقی

۷. بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت	۴۹
۸. بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)	۴۹
و) انعقاد قرارداد بیمه	۵۰
۱. سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه‌ای	۵۱
۲. زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه	۵۴
فصل دوم: اصول و عناصر مشترک عقود بیمه	۵۹
بخش اول: ریسک موضوع بیمه	۵۹
الف) تعریف	۵۹
ب) مشخصات ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه	۶۰
۱. تعیین ریسک موضوع بیمه: اعلام ریسک	۶۲
۲. استثنای ریسک موضوع بیمه	۸۰
بخش دوم: حق بیمه	۹۸
الف) شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه	۹۹
ب) ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه	۱۰۱
بخش سوم: وقوع حادثه برای موضوع بیمه	۱۰۴
الف) وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه	۱۰۵
۱. اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت	۱۰۶
۲. اعلام وقوع حادثه به بیمه‌گر	۱۰۹
ب) وظایف بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه	۱۲۳
فصل سوم: قواعد خاص بیمه‌های خسارت	۱۲۹
بخش اول: اصول مشترک بیمه‌های خسارت	۱۳۰
الف) اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه‌گر	۱۳۱
۱. نحوه جبران خسارت توسط بیمه‌گر	۱۳۲
۲. نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه	۱۳۷
ب) محدودیت تعهدات بیمه‌گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه	۱۴۷
۱. محدودیت تعهدات بیمه‌گر ناشی از خواست بیمه‌گذار	۱۴۸

۲. محدودیت تعهدات بیمه‌گر ناشی از خواست بیمه‌گر	۱۵۲
ج) انتقال مالکیت مال موضوع بیمه	۱۵۵
۱. شرایط انتقال بیمه	۱۵۶
۲. آثار انتقال بیمه	۱۵۹
بخش دوم: احکام خاص بیمه‌های اموال	۱۶۲
الف) جانشینی بیمه‌گر در رجوع به ثالث مسئول ایراد خسارت در بیمه اموال	۱۶۳
۱. طبیعت جانشینی بیمه‌گر در دعوی علیه مسئول حادثه	۱۶۴
۲. شرایط و آثار دعوی جانشینی	۱۶۵
۳. استثنای دعوی قائم مقامی	۱۶۹
ب) حقوق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی توسط بیمه‌گر	۱۷۱
بخش سوم: احکام خاص بیمه‌های مسئولیت	۱۷۴
الف) خطر موضوع بیمه مسئولیت	۱۷۵
۱. بدهی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار	۱۷۵
۲. هزینه‌های دعوی مسئولیت	۱۷۹
ب) نقش بیمه‌گر در دعوی زیان‌دیده علیه بیمه‌گذار مسئول حادثه	۱۸۰
۱. منع بیمه‌گذار از پذیرش مسئولیت	۱۸۰
۲. منع بیمه‌گذار از مصالحه با زیان‌دیده در مورد مسئولیت	۱۸۱
۳. شرط اداره دعوی مسئولیت و تحویل اسناد و مدارک دعوی به بیمه‌گر	۱۸۳
۴. تعهد بیمه‌گر به پرداخت محکوم به دعوی مسئولیت	۱۸۴
ج) دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر	۱۸۸
۱. دلایل توجیهی پذیرش دعوی مستقیم	۱۸۸
۲. نظام حقوقی و شرایط دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر	۱۹۲
فصل چهارم: بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی	۱۹۹
الف) مسئولیت جبران خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی و...	۲۰۲
۱. تعیین مسئول جبران خسارت: راننده یا دارنده	۲۰۲
۲. تمیز دارنده وسیله نقلیه	۲۰۸
۳. دامنه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه و مبنای این مسئولیت	۲۱۲

پیشگفتار ویراست ۲

بیش از ۵ سال از انتشار اولین چاپ حقوق بیمه می گذرد و در طول این مدت حقوق بیمه ایران شاهد تحولاتی بود که اصلاح و بازنویسی بخش قابل توجهی از مباحث را اجتناب ناپذیر می نمود. کتاب حاضر ویرایش دوم کتاب حقوق بیمه است که در سال ۱۳۸۲ تدوین شد و به چاپ رسید. در چاپهای قبل به اصلاح برخی عبارتها و اشتباههای چاپی اکتفا شد و تنها در چند مورد، به اختصار، اصلاحات ماهوی در متن صورت گرفت. ولی در نگارش جدید اصلاحات بسیار وسیع تر بوده است.

در این ویرایش برخی مطالب کلاً اصلاح و بازنویسی شد و سعی شده است کتاب با توجه به اصلاح قوانین و مقررات مربوطه به روز شود و همچنین برخی مطالب علمی جدید به آن افزوده شده است. در مورد اصلاح و بازنویسی مطالب براساس قوانین جدید، فصل چهارم کتاب که به بیمه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اختصاص یافته، کلاً تغییر کرده و بازنویسی شده است. در واقع، در شهریورماه ۱۳۸۷ با اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷، حقوق بیمه ایران با تحول عمده ای در این باره مواجه شد. این قانون، قواعد حقوقی جدیدی را ایجاد و از ابزار بیمه ای به نحو مطلوبی برای حل معضلات ناشی از حقوق مسئولیت مدنی در این حوزه استفاده نمود. از آنجا که قواعد راجع به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همواره نقش برجسته ای در مسائل حقوق بیمه داشته است، لازم بود بخشی از کتاب که راجع به بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری است کلاً اصلاح و بازنویسی شود. همچنین

- ب) استثنای مسئولیت و پوشش بیمه
۱. افراد استثنای شده از بیمه مسئولیت وسیله نقلیه
 ۲. حوادث و شرایط استثنای شده
- ج) نظام خاص جبران خسارت بدنی قانون ۱۳۸۷
۱. میزان خسارت پرداختی به قربانیان حوادث رانندگی توسط بیمه گر
 ۲. نظام خاص پرداخت خسارات توسط بیمه گر
 ۳. صندوق تأمین خسارات بدنی
- د) دعوی زیان دیده برای جبران خسارت توسط بیمه گر
۱. دعوی زیان دیده علیه راننده و جبران خسارت توسط بیمه گر
 ۲. دعوی زیان دیده علیه دارنده وسیله نقلیه
 ۳. دعوی مستقیم علیه بیمه گر

منابع و مآخذ

از زمان اولین نگارش این کتاب مباحث و ظرایف بیمه‌ای متفاوتی برای نویسنده مطرح شده که بجاست برخی از آنها را در نگارش جدید کتاب وارد نمایم. بر همین اساس، در بحث از ماهیت عقد بیمه، مبحث جدیدی جهت تبیین ماهیت رضایی یا عینی عقد بیمه، به کتاب افزوده شد.

نهایتاً در مواردی که در این مدت قواعد و مصوبات جدید مقرر شده، هر چند که تغییر اساسی در قواعد لازم‌الاجرا نداشته است، سعی شده است به این مصوبات اشاره و استناد شود.

امیدوارم دانشجویان، اساتید و صاحب‌نظران بزرگوار بیمه با نظرات و انتقادات خود در مورد مطالب مطرح شده در این کتاب، مرا در تکمیل و بهتر شدن مطالب آن یاری نمایند.

والحمد لله رب العالمین

دکتر ایرج بابائی

تهران - پاییز ۱۳۸۸

پیشگفتار

بیمه بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را در ایران به خود اختصاص داده است. همچنین دیگر فعالیتهای صنعتی و خدماتی در ارتباط کامل با بخش بیمه هستند و بدون پوشش بیمه مناسب، رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود.

به‌رغم وسعت و اهمیت قراردادهای و فعالیتهای بیمه‌ای در ایران، متأسفانه تا به حال توجه کمی به حقوق بیمه شده است و بسیاری از احکام و قواعد حقوقی مربوط، مبهم و نامشخص مانده‌اند. هرچند که قانون بیمه ایران، که بیانگر اصول کلی حاکم بر قراردادهای بیمه است، در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسیده و سابقه فعالیتهای بیمه‌ای در ایران به حدود یک قرن می‌رسد، ولی تعداد کتب و تحقیقات انجام شده در مورد حقوق بیمه در جهت تبیین ابعاد مختلف فعالیتهای و قراردادهای بیمه، بسیار اندک بوده است و عملاً از حدود چهل سال پیش تا به حال کتاب جامع و قابل توجهی در مورد حقوق بیمه به نگارش در نیامده است.

عقد بیمه دارای ویژگیهایی است که پرداختن به اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آن را در حقوق ما لازم و اجتناب‌ناپذیر کرده است. درواقع، عقد بیمه از منطبق و اصولی پیروی می‌کند که با منطق بسیاری از عقود معین شناخته شده مغایرت دارد و بسیاری از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای در این مورد قابلیت اجرا ندارند. عقد بیمه زاده نیازهای خاص اقتصادی است و همین نیازها و بایدهای اقتصادی بسیاری از احکام آن را رقم می‌زنند و اصول کلی حاکم بر عقود را، آن‌چنان‌که در قانون مدنی آمده است، در این مورد منتفی می‌نمایند؛ برای مثال، اساس عقد بیمه بر غیرقطعی بودن تحقق تکلیف قراردادی یکی از طرفین عقد (بیمه‌گر) است،

آنچه می‌تواند به عنوان نامعین بودن یکی از عوضین عقد لحاظ شود. بدین نحو آنچه در دیگر عقود باعث بطلان عقد می‌شود در عقد بیمه به عنوان طبیعت عقد به‌شمار می‌رود. علاوه بر این، نقش حساس حسن نیت و سوء نیت در عقد بیمه موجب پیدایش احکام خاص بسیاری می‌شود، در حالی که در حقوق ما اساساً سوء نیت یا حسن نیت افراد، اثر تعیین‌کننده‌ای بر اعتبار و آثار عقد ندارد.

در این کتاب بر آنیم که با توکل بر حول و قوه الهی قواعد حقوقی بنیادین حاکم بر عقد بیمه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. با توجه به کمبود منابع و سابقه مباحث در ایران و لذا فقدان نظریات دکترین و مشخصاً فقدان رویه قضایی مشخص در این زمینه، تکیه اساسی ما بر تفسیر قوانین و مقررات موجود (مشخصاً مصوبات شورای عالی بیمه) است. البته نظر به آنکه قانون بیمه ایران از قانون فرانسه الهام گرفته است، در این تفاسیر از مقررات، دکترین و رویه قضایی فرانسه، که حول قانون بیمه‌ای مشابه قانون ایران شکل گرفته است، بهره خواهیم گرفت. همچنین با توجه به قدمت و اعتبار و شکوفایی صنعت و حقوق بیمه در انگلستان، از دکترین و رویه قضایی این کشور و نظام حقوقی کامن‌لو نیز بهره خواهیم گرفت.

دورنمای کلی مطالب مورد بحث

این کتاب به بررسی ابعاد مختلف حقوقی بیمه می‌پردازد. مطالب کتاب در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است. در ابتدا به عنوان مقدمه به تاریخچه شکل‌گیری بیمه در جوامع بشری و نقش آن در دنیای امروز و سابقه این تأسیس در ایران می‌پردازیم. همچنین در مقدمه، نظریات فقهای اسلامی در مورد مشروعیت عقد بیمه مطرح می‌شود. در فصل اول به کلیاتی راجع به تعریف و ماهیت بیمه، انواع عقد بیمه، سازمان بیمه در ایران، اوصاف عقد بیمه و نحوه انعقاد آن خواهیم پرداخت. سپس اصول کلی حقوقی حاکم بر کلیه عقود بیمه بررسی خواهد شد (فصل دوم). در بخش بعد، اصول خاص حاکم بر عقود بیمه خسارات (به‌طور کلی)

و نیز هر یک از بیمه‌های اموال و مسئولیت (که دو شاخه اصلی بیمه خسارات‌اند) مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد (فصل سوم). در این کتاب اصول خاص حاکم بر بیمه‌های اشخاص و مشخصاً بیمه عمر مطرح نشده است، ولی در طی بحث از قواعد کلی حاکم بر قراردادهای بیمه یا بیمه خسارات، اشاراتی به اصول خاص بیمه‌های اشخاص و بیمه عمر و تفاوت آنها با بیمه‌های خسارات شده است. طی سالهای اخیر در این باره کتب ارزشمندی نوشته شده و نگارنده را از بحث تفصیلی در این باره معاف داشته است.^۱

نهایتاً به‌رغم آنکه در این کتاب تنها به اصول کلی بیمه پرداخته شده و از بررسی احکام و شرایط قراردادهای خاص بیمه‌های مختلف اجتناب شده، ولی به لحاظ اهمیت بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل ثالث (موضوع قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷) در حقوق بیمه و مسئولیت مدنی ایران و وجود ابهامات بسیار در این باره، فصلی مستقل به تفسیر احکام این بیمه اختصاص یافته است (فصل چهارم). امیدوارم در موقعیتهای بعدی مباحث دیگری از حقوق بیمه، مشخصاً بیمه اتکایی و بیمه‌های دریایی، را به این کتاب اضافه نمایم.

بر خود لازم می‌دانم از بزرگانی که مشوق اینجانب در تدوین این کتاب بوده‌اند و همواره با نظریات و مشاوره‌های خود مرا در این امر یاری دادند، به‌خصوص جناب آقای دکتر جباری، تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای آیت کریمی برای پذیرفتن صمیمانه بحث در مورد برخی نکات بیمه‌ای و موقعیت کنونی حقوقی ایران در این باره تشکر می‌نمایم. این کتاب حاصل سالها تدریس درس حقوق بیمه و تفحص در مورد مسائل بیمه‌ای ایران بوده است و دانشجویانم نقش اساسی در شکل‌گیری آن داشته‌اند، به همین علت با تشکر از همه آنها این کتاب را

۱. مشخصاً مراجعه شود به: دستباز، هادی، اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص، دو جلد، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ۱۳۷۷.

به ایشان و جامعه حقوقی و بیمه ایران اهدا می‌کنم و امیدوارم متخصصان مرا از نظریات و انتقادات خود در مورد مباحث این کتاب محروم نمایند تا ان شاء الله در فرصتهای بعدی با رفع نقایص، کتاب هر چه کامل‌تر و پربارتر ارائه گردد.

دکتر ایرج بابائی

مقدمه

الف) زمینه‌های روانی و اجتماعی شکل‌گیری بیمه

زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسانها را به مقابله و تمهید راههای پیشگیری و جبران خسارات احتمالی فرا خوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است. انتخاب واژه بیمه در زبان فارسی نیز متوجه بیم از حادثه و خسارت بوده، ولی در زبانهای انگلیسی^۱، فرانسه^۲ و عربی^۳ در نام‌گذاری این تأسیس به جای بیم به تأمین و امنیت ناشی از آن توجه شده است.

در عصر زندگی روستایی، که اساس روابط اجتماعی بر کانون خانواده و قبیله بنا نهاده شده بود، در هنگام ورود خسارات جانی یا مالی به هر یک از اعضا، همه قبیله با همیاری و تحمل بخشی از خسارات، به مقابله با آن می‌پرداختند. این مکانیزم در صورتهای گوناگونی جلوه‌گر می‌شد: کمک و دستگیری از کار افتادگان (در اثر پیری یا حوادث)، تکفل خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست می‌دادند، کمکهای مختلف به مال‌باختگان ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، پرداخت دیه در صورتی که عضو قبیله مسئول خسارات وارد به ثالث بود....

نظام فوق به نیازهای جامعه روستایی، که با حوادث و خسارات مشخص و محدودی روبه‌رو بود، پاسخ مناسب می‌داد و کاملاً کارآمد بود، ولی تغییر ساختارهای

1. Insurance
2. Assurance

اجتماعی و تحول از زندگی روستایی به زندگی شهرنشینی و تحولات صنعتی موجب شد که راه حل‌های زندگی روستایی در وضعیت جدید کارایی نداشته باشد و به راه‌های مناسب دیگری که به مقتضیات زندگی جدید پاسخ مناسبی می‌دهد احساس نیاز شد. در واقع، در جامعه صنعتی و شهرنشینی جدید، از طرفی، تعداد و تنوع خسارات به مراتب بیشتر از آنچه در قالب زندگی روستایی تحقق می‌یافت، بود: ضررهای ناشی از فعالیتهای گسترده و متنوع تجاری، خسارات ناشی از حوادث ماشینی (مانند حوادث رانندگی، حوادث کارگاه، حوادث ناشی از کالاهای معیوب و خطرناک و...)، جلوه‌های مشخص زندگی نوین به‌شمار می‌روند. از طرف دیگر، علقه‌های خانوادگی و احساس تعلق به گروه یا قبیله در زندگی جدید سست گردیده و همیاری خانوادگی محدود به جمعی کوچک (پدر، مادر و فرزندان) شده است. بدین نحو حجم و بار خسارات در زندگی جدید قابل مقایسه با زندگی روستایی نبود و پشوانه خانواده و قبیله نیز برای مقابله با هر گونه خسارتی وجود نداشت. در این موقعیت، نهاد جدیدی برای مقابله با خطرات و خسارات که همان بیمه است شکل گرفت.

بیمه زاده مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشینی نوین بشری است. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات می‌بینند برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب صندوق مالی‌ای را ایجاد نموده و هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت می‌نمایند تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هر یک از اعضای این جمع، از محل نفوذ جمع شده در صندوق، از عضو زیان‌دیده رفع خسارت شود. بدین نحو اعضای صندوق با پرداخت مبلغی مشخص و از پیش تعیین شده که جزء مخارج محاسبه شده زندگی است از تحمل خسارات سنگین و غیر مترقبه رهایی می‌یابند.

برخلاف روشهای سنتی جبران جمعی خسارت، که ریشه در همبستگی و عطفوت خانوادگی داشت و لذا مخصوص دوران خانواده‌های بزرگ و جامعه روستایی بود، نهاد جدید بر تعاون جمعی و عاقبت‌اندیشی و عقلانیت مقابله با

حوادث غیر مترقبه و روحیه محاسبه‌گر انسان، که از مشخصات شهرنشینی به‌شمار می‌روند، استوار شده است.

بدین نحو هرچند که در طول تاریخ، احکام و رویه‌های مختلفی را می‌توان یافت که به نحو جمعی درصدد جبران خسارت وارده به افراد بوده است، ولی نمی‌توان این موارد را در زمره بیمه به‌شمار آورد. در تاریخ اجتماعی و حقوق ایران با رویه‌ها و احکامی از این نوع (همچون ضمان عاقله) که ریشه در نوع زندگی روستایی و قبیله‌ای یا تاریخ حقوق و فقه ما دارد، مواجه می‌شویم. هرچند در این موارد جمع قوم و فامیل مسئولیتی را که متوجه یکی از افراد جمع شده به عهده می‌گیرد و سبب تأمین مالی او می‌شود، ولی این موارد ریشه در زندگی قبیله‌ای و روستایی دارد و با تأسیس بیمه که بر محاسبه‌گری و شرکت در صندوق مشترک و عقد خاص مستقر است کاملاً متفاوت بوده و از منطق دیگری پیروی می‌کند.

تاریخچه بیمه نیز نشان می‌دهد که این نهاد با پیدایش زندگی نوین شهرنشینی ایجاد و توسعه یافته است.

برای اولین بار بیمه از قرن پانزدهم میلادی در زمینه حمل و نقل دریایی کالا در کشورهای مدیترانه‌ای، مشخصاً در ایتالیا، ظهور کرد.^۱ عملیات بیمه‌ای بدین نحو بود که صاحب کشتی و کالا در مقابل پرداخت مبلغی از تجاری که به این امر مشغول بودند، از آنان تضمین می‌گرفت که در صورت وقوع حادثه و از دست دادن کشتی یا کالا، خسارات ایشان جبران شود. هرچند که در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی‌شد و بیشتر به گروبنندی و بازی شانس شبیه بود، ولی شباهتهای عمده‌ای بین این قرارداد و قرارداد بیمه جدید وجود داشت.

بیمه حوادث غیر دریایی برای اولین بار از نیمه‌های قرن هفدهم در انگلستان شکل گرفت. در پی آتش‌سوزی بزرگ لندن در ۱۶۶۶ که منجر به سوختن بالغ بر ۱۳۰۰ خانه و ۱۰۰ کلیسا شد، مؤسسات بیمه حوادث آتش‌سوزی در لندن ایجاد شد. قبل

1. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, 5 ed., London, 2001, p. 1; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, Précis Dalloz, 10^e éd. 1998, n° 2, p. 3.

از این مؤسساتی که در امر بیمه دریایی فعال بودند وجود داشتند، ولی توجه به بیمه‌های حوادث و آتش‌سوزی غیر دریایی تنها از این تاریخ ایجاد گردید. در فرانسه مؤسسات بیمه در زمینه بیمه حوادث آتش‌سوزی فعالیت خود را از ۱۷۵۰ آغاز نمودند.

از اواخر قرن نوزدهم، از طرفی، با توسعه ماشینیسیم و فعالیتهای اقتصادی خطر ایراد خسارت روز به روز افزایش یافت و، از طرف دیگر، حقوق مسئولیت مدنی به سوی شناخت مسئولیت بدون خطا و گسترش دامنه مسئولیت و تکلیف به جبران خسارات متنوع پیش رفت و به این ترتیب بار مسئولیت فعالان اقتصادی و استفاده‌کنندگان از ابزار و ماشین‌آلات جدید، سنگین شد و این امر سبب گسترش بیمه در ابعاد مختلف گردید. بدین نحو بیمه‌های جدید در زمینه مسئولیت و خسارات ایجاد شد و گسترش یافت.^۱ همچنین با پیشرفت علم پزشکی و افزایش امید به زندگی، بیمه‌های عمر و اشخاص توسعه یافته و همه‌گیر شد.

ب) نقش بیمه

نقش اصلی بیمه ایجاد تأمین مالی است. این تأمین به نوبه خود منشأ آثار روانی و اقتصادی گوناگون است. از نظر بیمه‌گذار، اخذ بیمه حکایت از منش خاص روانی دارد: بیمه‌گذار با توسل به بیمه درصدد است که امور خود را از پیش محاسبه و تحت کنترل درآورد و به جای آنکه منتظر بازی سرنوشت و پیشامدهای ناگوار شود، از قبل تمهیدات لازم را اندیشیده و بنا بازی سرنوشت مقابل کند. وجود روحیه محاسبه‌گرانه و میل به مقابله با آثار بازی سرنوشت سبب رشد بیمه در جوامع پیشرفته و محدود ماندن آن در جوامعی است که این روحیه در افراد آن رواج نیافته و تقدیرگرایی بر مردم آن حاکم است.^۲

۱. مراجعه شود به مقاله نگارنده تحت عنوان: «مسئولیت مدنی و بیمه»، شماره ۴ (بهار - تابستان ۱۳۸۰)، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ص ۶۹ به بعد.

۲. عبدالناصر همتی، «جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران»، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۴۹، بهار ۱۳۷۷، ص ۱۴-۳، به خصوص ص ۱۱.

بیمه، ماورای منشأ و تأثیر روانی، نیاز بیمه‌گذار به امنیت مالی لازم در فعالیتهای اقتصادی را برآورده کرده و اعتماد به آینده ایجاد می‌کند. بدین وسیله در مقابل خسارات اتفاقی که متوجه دارایی یا تمامیت جسمانی شخص است، افراد تأمین مالی لازم را اخذ می‌نمایند. بیمه پاسخگوی نیاز غیر قابل انکاری است؛ فردی که در معرض حوادث جانی یا مالی است، نمی‌تواند به‌طور مؤثر و مطمئن قدم بردارد مگر آنکه تأمین لازم در مقابل این حوادث را داشته باشد. در مورد دارایی، فعالیت اقتصادی مناسب در صورتی ممکن است که فرد همواره بیم از دست دادن دارایی و توان مالی لازم را نداشته باشد و این امر با پوشش بیمه محقق می‌شود. این مسئله در زندگی شخصی نیز وجود دارد و بیمه‌گذار با پوشش بیمه، خود و خانواده‌اش را در مقابل آثار حوادث و مرگ ناگهانی تأمین می‌نماید. به حق گفته شده که بیمه خرید امنیت به نفع فعالیت است.

نیاز به تأمین به‌خصوص برای فعالان صحنه اقتصادی (تولیدکنندگان، ارائه‌کنندگان سرویس و خدمات و تجار) نقش تعیین‌کننده دارد. با افزایش روزافزون حوادث و بیم از دست دادن سرمایه به علت از دست دادن اموال یا تحمل بار مسئولیت، فعالیت اقتصادی مفید و مؤثر بدون وجود تأمین مناسب و رهایی از بیم تحمل بار سنگین حوادث امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصادی جز در سایه بیمه که جنبه‌های مختلف حوادث و خسارات اقتصادی را پوشش دهد میسر نیست. درواقع در صورت وجود تأمین مالی ایجاد شده به وسیله بیمه، صنعتگران و تجار می‌توانند با اطمینان و پشتوانه لازم به فعالیت بپردازند و اقتصاد ملی را شکوفا کنند.

بیمه منافع اجتماعی دیگری نیز دربر دارد. رشد بیمه موجب تحولات عمده‌ای در نظام حقوق اجتماعی، حقوق کار و حقوق مسئولیت مدنی شده است. بیمه می‌تواند شرایطی را به بیمه‌گذاران تحمیل نماید که موجب ایمنی بیشتر در محیط کار و تولید کالاهای مطمئن‌تر شود. همچنین وجود بیمه سبب تحول حقوق مسئولیت مدنی در جهت حفظ حقوق زیان‌دیدگان از حوادث می‌شود. درواقع، دادگاه که با مسئول حادثه‌ای برخورد از پوشش بیمه مواجه می‌گردد، با وسعت

نظر خسارات قابل جبران را لحاظ و برآورد می‌کند و شرایط مسئولیت را به نفع زیان‌دیده تسهیل می‌نماید. از طرف دیگر، زیان‌دیده با اطمینان از توان مالی بیمه‌گر، که نهایتاً بار جبران خسارت را بر دوش خواهد کشید، در طرح و پیگیری دعوی خسارت جدیت می‌نماید (در حالی که در مواقعی که خود را در مقابل مسئول فاقد بیمه و توان مالی می‌یابد، در بسیاری موارد، دعوی مسئولیت را پیگیری نمی‌کند). بیمه‌گذار نیز که نفع کمتری در برد و باخت دعوی مسئولیت دارد، ترجیح می‌دهد خسارت زیان‌دیده به بهترین وجه جبران شود و بدین نحو دلجویی لازم از وی به عمل آید. این عوامل در یک قرن اخیر سبب شده که رشد بیمه موجب رشد و توسعه حقوق مسئولیت مدنی شود.^۱

ج) بیمه در ایران^۲

بیمه از سال ۱۳۱۰ با فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران آغاز شد. در پی تصویب قانون و نظامنامه ثبت شرکتهای بیمه خارجی بسیاری از جمله گسترخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فیکس، اتحاد الوطنی،... در ایران شعبه یا نمایندگی تأسیس نموده و به فعالیت پرداختند.

بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی با سرمایه دولتی در سال ۱۳۱۴ تأسیس شد. قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ در ۳۶ ماده به تصویب رسید و تاکنون نیز به عنوان قانون اصلی در زمینه روابط بیمه لازم‌الاجراست. دولت برای نظارت و کنترل بازار بیمه و تقویت بنیاد بیمه در ایران، مقررات مختلفی را به تصویب رساند: از طرفی شرکتهای بیمه را ملزم به واگذاری ۲۵٪ بیمه‌های صادره به عنوان بیمه اتکایی به شرکت بیمه ایران نمود و از طرف دیگر در زمینه‌های مختلف (همچون واردات و صادرات) بیمه را اجباری اعلام کرد.

در پی مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۳۱، شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع کنند و پس از آن نیز از محل منافع سالیانه خود، تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این امر موجب تعطیلی کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه گسترخ و یورکشایر گردید و عملاً بازار بیمه را برای فعالیت شرکتهای ایرانی مهیا نمود.

از سال ۱۳۲۹ شرکتهای بیمه خصوصی ایرانی به تدریج تأسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند. نظارت بر بازار بیمه تا سال ۱۳۵۰ به وسیله شرکت بیمه ایران صورت می‌گرفت و همان‌طور که گفته شد، نقش بیمه اتکایی بیمه‌ها را نیز بر عهده داشت. بدین نحو شرکت بیمه ایران هم نقش مؤسس بیمه و هم نقش ناظر دولتی و تنظیم‌کننده بازار بیمه را بازی می‌کرد. از سال ۱۳۵۰، در پی تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، وظیفه کنترل و نظارت بر بازار بیمه ایران به بیمه مرکزی ایران که نهادی دولتی است سپرده شد.

تا پیروزی انقلاب اسلامی، بازار بیمه ایران صحنه فعالیت یک شرکت دولتی (بیمه ایران)، دوازده شرکت خصوصی و دو شرکت بیمه خارجی (به صورت نمایندگی) بود. در سال ۱۳۵۸ بنا بر تصمیم شورای انقلاب، شرکتهای خصوصی فوق، ملی اعلام شدند و تصدی آنها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی لغو گردید. در قانون اساسی نیز فعالیت بیمه در ایران جزء بخش عمومی تلقی گردید و تحت اختیار دولت قرار گرفت. ده شرکت بیمه سابق نیز با هم ادغام شده و شرکت بیمه دانا را به وجود آوردند. بدین نحو در بازار بیمه ایران عملاً چهار شرکت دولتی بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به فعالیت پرداختند.

در شهریورماه ۱۳۸۰ قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی به تصویب رسید. مطابق این قانون بخش خصوصی نیز مجوز ایجاد شرکت بیمه را یافت. بر همین اساس چند شرکت بیمه خصوصی (از جمله سامان و کارآفرینان) تشکیل شده و مشغول فعالیت شده‌اند.

۱. ایرج بابائی، «مسئولیت مدنی و بیمه»، ص ۷۳-۸۱.

۲. برای مطالب این بخش از کتاب آیت کریمی، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ سوم، ۱۳۷۷، ص ۲۸ به بعد استفاده شده است. برای تفصیل بیشتر به این منبع مراجعه شود.

(د) بیمه از نظر فقه اسلامی

بیمه به عنوان نهادی جدید، مورد توجه فقهای شیعه و سنی قرار گرفته و نظرات متفاوتی در مورد مشروعیت آن ابراز شده است.

بیشترین مخالفت با عقد بیمه از سوی علمای اهل سنت اظهار شده است. مخالفین مشروعیت بیمه به دلایل مختلفی تمسک جسته‌اند، که خلاصه ایرادات به شرح زیر است:^۱

بیمه از عقود مستحذره و نوظهور است و داخل در هیچ‌یک از عقود شناخته شده فقه اسلامی نیست. بنابراین به لحاظ عدم انطباق بیمه با عقود معین اسلامی، قرارداد مذکور غیر شرعی و فعالیت مبتنی بر آن حرام است.^۲

عقد بیمه «التزام ما لا يلزم» یا به تعبیر دیگر «لزوم ما لا يلزم» و «ضمان ما لم يجب» است. منظور آن است که تعهد به انجام چیزی شده که هنوز تحقق نیافته است. عقد بیمه نیز بیمه‌گر را مکلف به جبران خسارت و پوشش حادثه‌ای می‌نماید که هنوز تحقق نیافته است و تنها خطر وقوع آن در آینده وجود دارد. اولین فقیه اهل سنت که در مورد بیمه اظهار نظر کرده و آن را حرام شمرده محمد بن عبدالعزیز بن عابدین دمشقی است که به همین امر استناد جسته است. او بیمه را از جمله موارد ضمان ما لم يجب معرفی نموده و با توجه به آنکه نزد وی و بسیاری از اهل سنت و امامیه این تعهد ضمان‌آور نیست و فاقد مشروعیت است، بیمه را غیر شرعی اعلام نموده است.^۳ در کنفرانس فقه اسلامی که در سال ۱۴۰۷ هـ ق در مکه مکرمه و جده تشکیل شده بود، در بند ششم قطعنامه شماره پنج خود از جمله به

۱. مباحث مذکور از کتاب *قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران*، تألیف توفیق عرفانی، چاپ سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۷۱، ص ۶۹ به بعد نقل شده است. برای توضیحات بیشتر به این منبع مراجعه شود.

۲. عبدالمطلب عبده، *التأمین علی الحیة*، قاهره، دارالکتب الاسلامیه، ۱۹۷۶ م، ص ۴۹. به نقل از: عبدالستار السید فخرالدین الحسینی و شیخ محمد احمد فرج السنهوری.

۳. ابن عابدین، *حاشیة المختار علی الرد المختار*، ج ۳، مصر، مطبعة الکبری، ۱۳۳۴ ق، ج ۳، ص ۲۵۷؛ محمد السید الدسوقی، *التأمین و موقف الشریعة الاسلامیة منه*، بیروت، دارالتحریر للطبع و النشر، ۱۳۸۷ ق، ص ۷۰ و ۷۱.

همین استناد عقد بیمه غیر مشروع اعلام شده است.^۱

در بیمه، طرفین قرارداد به عوضین عقد جاهل‌اند و به آن علم کافی ندارند. در نتیجه عقد بیمه باطل خواهد بود. درواقع، از شرایط صحت عقود، معلوم بودن موضوع تعهداتی است که طرفین قبول نموده‌اند و با توجه به اینکه عوضین در عقد بیمه معلوم نیست و بیمه‌گذار نمی‌داند در قبال اقساطی که می‌پردازد چه مبلغی خسارت خواهد گرفت و حتی ممکن است اصلاً حادثه‌ای اتفاق نیفتد و خسارتی وارد نشود و شرکت بیمه هم پولی نپردازد، از طرف دیگر، بیمه‌گر نیز وضع مشابهی دارد. بنابراین به لحاظ مجهول بودن عوض یا عوضین عقد بیمه باطل است.^۲

بیمه عقدی غرری است و لذا باطل و ممنوع است. ابن عابدین در این باره عقیده دارد که با توجه به اینکه هیچ‌یک از طرفین قرارداد بیمه نمی‌دانند که در این معامله سودی می‌برند یا نه و از سرنوشت قرارداد اطلاعی ندارند، قرارداد غرری است و با توجه به نهی قرارداد غرری توسط پیامبر اکرم (ص)، عقد بیمه فاسد و حرام است.^۳ هیئت علمای اهل سنت در دومین کنفرانس فقه اسلامی در سال ۱۳۸۵ ق و هفتمین کنفرانس در سال ۱۳۹۲ ق به همین استدلال بیمه را باطل و نامشروع اعلام نموده‌اند.^۴ به علاوه به نظر بسیاری از فقهای امامیه جهل به عوضین در عقد موجب غرر خواهد شد. لذا کسانی که معتقد به جهل به عوضین در عقد بیمه هستند، بالطبع آن را معامله‌ای غرری می‌دانند.

بیمه به مثابه قمار است. درواقع، در بیمه نیز همچون قمار بخت و اقبال نقش

۱. مجله کنفرانس فقه اسلامی، *رابطه العالم الاسلامیة*، مکه، ۱۴۰۷ ق، ص ۶۴۵.

۲. ایراد فوق از سوی برخی فقها مطرح شده و سپس پاسخ داده شده و رد شده است: مرتضی مطهری، *بررسی فقهی مسئله بیمه*، انتشارات میقات، ۱۳۶۱، ص ۲۷؛ هاشم معروف الحسینی، *نظریة العقد فی فقه الجعفری*، بیروت، مکتب هاشم، ص ۱۱۱۹؛ دکتر عیسی عبده، *التأمین الاصلی و البدیل*، دارالبحوث العلمیه، ۱۳۹۲ ق، ص ۹.

۳. به نقل از سخنرانی علمای مختلف اهل سنت در کنفرانس فقه اسلامی مکه، ص ۶۱۸ و ۶۶۷ به بعد؛ عبدالرزاق السنهوری، *مصادر الحق فی فقه الاسلامی*، مصر، دارالمعارف، ۱۹۶۷ م، ج ۳، ص ۴۹؛ محمد الدسوقی، *التأمین و موقف الشریعة الاسلامیة منه*، بیروت، ۱۳۸۷ ق، ص ۱۱۷-۱۲۰ که این نظر را از عبدالله القلیلی مفتی کشور اردن هاشمی و استاد محمد ابو زهره از حقوقدانان مصری نقل می‌کند.

۴. مجله کنفرانس فقه اسلامی، ص ۵۴۹ و ۶۶۳.

عمده‌ای دارد و بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه در صورت وقوع حادثه مبلغ بیمه را دریافت می‌کند و بیمه‌گر هم در صورت تحقق حادثه بیمه را می‌پردازد و در صورت عدم تحقق آن حق بیمه را ذخیره می‌کند. لذا عقد بیمه همچون قمار ممنوع و حرام است.^۱ کنفرانس فقه اسلامی مکه در سال ۱۴۰۷ در بند ۴ اعلامیه خود بیمه را از انواع قمار دانسته و بر حرمت آن نظر داده است.^۲

بیمه از بسیاری جهات آلوده به ریاست و لذا حرام و ممنوع است. درواقع، در بیمه عمر وقتی که بیمه‌گر، پس از پایان قرارداد، وجه پرداختی را برمی‌گرداند مبلغی اضافی هم می‌پردازد و این بهره همان ریاست به علاوه شرکت بیمه در صورتی که بیمه‌گذار در پرداخت اقساط تأخیر نماید، باید خسارت تأخیر پرداخت کند که این هم از مصادیق ربا شمرده می‌شود. همچنین بیمه‌گران مبالغ دریافتی از بیمه‌گذاران را در معاملات ربوی به کار می‌اندازند، که این نیز حرام است.^۳ در بند سوم قطعنامه شماره ۵ دوره دوم کنفرانس فقه اسلامی مکه در سال ۱۴۰۶ و در کنفرانس عالی اقتصاد اسلامی مکه در سال ۱۳۹۶ و کنفرانس فقه اسلامی دمشق در ۱۳۸۰ هـ، بیمه به همین دلیل ربوی و حرام اعلام شده است.^۴ از بین علمای امامیه نیز شیخ حسین حلی معتقد بوده که مبلغ پرداختی اضافی در بیمه عمر از مصادیق ریاست ولو اینکه به منظور تشویق و ترغیب بیمه‌گذاران باشد.^۵

نهایتاً در کنفرانس فقه اسلامی مکه در سال ۱۴۰۶ هـ ق علمای اهل سنت شرکت‌کننده به اجماع به حرمت بیمه نظر داده‌اند.^۶

ولی ایرادات و ادعاهای مذکور از سوی دیگر فقها پاسخ داده شده است. در مقابل این فقهای اهل سنت، علمای شیعه‌ای که در مورد بیمه اظهار نظر کرده‌اند، به صحت و مشروعیت بیمه فتوا داده‌اند. همچنین بسیاری از حقوق‌دانان اهل سنت به

۱. جمعی از فقهای اهل سنت، مجله کنفرانس اسلامی، ص ۵۵۷.

۲. همان، ص ۶۶۵.

۳. وهبه الزحیلی، مجله کنفرانس فقه اسلامی مکه، ص ۵۵۰.

۴. مجله کنفرانس فقه اسلامی مکه، ص ۶۴۵ و ۶۶۴؛ محمد السید الدسوقی، التأمین و موقف الشریعة الاسلامیه منه، ص ۱۰۱.

۵. بحوث فقهیه، تقریرات آیت‌الله شیخ حسین حلی، بیروت، دارالزهراء، ۱۴۰۵ ق، ص ۵۶۴۵.

۶. مجله کنفرانس فقه اسلامی مکه، ص ۶۴۳.

صحت و مشروعیت بیمه نظر داده‌اند.

فقهای موافق صحت عقد بیمه به ایرادات مذکور پاسخ داده‌اند. در پاسخ به این ایراد که بیمه از عقود معین و مطرح در فقه نیست و جوازی برای مشروعیت آن وجود ندارد، گفته شده که برای صحت عقود لازم نیست که عقد حتماً جزء عقود متعارف و مذکور در فقه باشد. اصل در معاملات صحت است. مطابق قاعده قرآنی «اوفوا بالعقود»، هر عهد و پیمانی که بین افراد بسته شود علی‌الاصول صحیح است مگر آنکه دلیلی بر فساد آن وجود داشته باشد. لذا اصل صحت ایجاب می‌کند که بیمه صحیح باشد.^۱ علاوه بر این، برخی از علمای امامیه بیمه را در حکم ضمانت و ضمان به عوض دانسته‌اند؛^۲ بعضی این عقد را در قالب عقد صلح پذیرفته‌اند^۳ و برخی دیگر آن را همچون عقد مضاربه برشمرده‌اند.^۴

در خصوص ایراد التزام ما لا یلزم (ضمان ما لم یجب)، گفته شده که بیمه از مصادیق این امر نیست و خلط این دو مفهوم ناشی از عدم اطلاع از ماهیت بیمه است.^۵ حتی برخی از فقهای اهل سنت که به حرمت بیمه اعتقاد دارند، بیمه را از

۱. به نقل از: امام خمینی در سؤال و جواب تقریرات درس خارج از کشور ایشان، ضمیمه کتاب بررسی فقهی مسئله بیمه، استاد مرتضی مطهری، ص ۱۷، ۱۸ و ۸۱.

۲. مرتضی مطهری، همان، ص ۲۶-۲۲؛ آیت‌الله سید صادق روحانی، المسائل المستحدثه، قم، دارالفکر، ص ۶۶ و ۷۷؛ آیت‌الله شیخ حسین حلی، بحوث فقهیه، پاورقی ص ۱۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، ج ۲، ص ۶۰۹.

۳. آیت‌الله محمد رضا گلپایگانی، توضیح المسائل، دارالقرآن، ۱۳۶۸، ص ۴۸۸، مسئله ۲۸۵۵؛ آیت‌الله عبدالله علی سبزواری، توضیح المسائل، نجف، ۱۳۹۰ ق، ص ۵۲۸، مسئله ۲۴۹۴؛ آیت‌الله مرعشی، توضیح المسائل، انتشارات فراهانی، ص ۵۰۲، مسئله ۲۲.

۴. شیخ محمد عبده، به نقل از: دکتر حسین فریار، «بیمه از دیدگاه فقه اسلامی»، پایان‌نامه دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۵۵، ص ۹۹ و ۱۰۴؛ الحامی جلیل قسطو، التأمین نظریه و تطبیقاً، بیروت، دارالصادق، ص ۴۵.

۵. دکتر سید عبدالمطلب عبده، التأمین علی الحیاء، ص ۶۵-۶۴؛ دکتر ابوالقاسم گرجی، «تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی»، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، بهار و تابستان ۱۳۵۵، ص ۱۴۷.

موارد ضمان ما لم يجب ندانسته‌اند.^۱ علاوه بر این، بسیاری از حقوقدانان و فقها این ضمان را نیز صحیح می‌دانند.^۲

به ایراد معلوم نبودن عوضین عقد بیمه و غرری بودن این عقد پاسخ داده شده که تعهد بیمه‌گذار که پرداخت حق بیمه است، معلوم است و در این باره اشکالی نیست. تعهد بیمه‌گر نیز تأمین امری مشخص است. آنچه در قبال پرداخت حق بیمه به بیمه‌گذار داده می‌شود، نفس تأمین و آرامش و امنیت است، تعهدی که از نظر عقلاً دارای ارزش می‌باشد. بنابراین مسئله مجهول بودن عوض و جهل به عوض در قرارداد بیمه منتفی است.^۳ علاوه بر این، هر جهلی نیز موجب بطلان عقد نیست و جهل در موضوع عقد تا حدی مورد قبول و اغماض است.^۴

در مورد تشبیه بیمه به قمار، با توجه به آنکه فقها عوض عقد بیمه را تأمین از سوی بیمه‌گر دانسته‌اند، ایراد قمار مرتفع است.

در خصوص ربوی بودن عقد بیمه، پاسخهای متعددی داده شده است. به عنوان نمونه امام خمینی در خصوص بیمه عمر که در آن بیمه‌گر علاوه بر حق بیمه‌های پرداختی، مبلغ اضافی به بیمه‌گذار می‌پردازد چنین اظهار نظر نموده‌اند: چنانچه بیمه‌گر تعهد کند که گذشته از پرداخت خسارت، مبلغی اضافه بپردازد، مثلاً کسی خود را در شرکت بیمه‌ای برای مدت معینی در برابر حق بیمه تعیین شده بیمه عمر کند و حق بیمه را به طور اقساط ماهانه بپردازد و در مقابل، شرکت بیمه برای ترغیب و تشویق بیمه‌گذاران تعهد کند که گذشته از مبلغ بیمه، چیزی اضافه بپردازد، این پول اضافی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می‌پردازد از قبیل ربای قرضی نیست، زیرا که

۱. مجله کنفرانس اسلامی مکه، ص ۶۴۷.

۲. سید محمد کاظم طباطبایی، عروة الوثقی، محشی، کتاب الضمان، شرط هشتم، چاپ دوم، ۱۳۹۷ ق، ص ۶۰۵؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج ۳، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۴، ص ۲۷۰-۲۷۱؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، چاپ اسلامی، ص ۲۶۱.

۳. مرتضی مطهری، همان، ص ۲۷-۲۸؛ آیت الله سید صادق روحانی، المسائل المستحدثة، ص ۷۴؛ علی عبده، التأمین الاصلی والبدیل، ص ۱۷.

۴. علامه موسی عزالدین، الاسلام وقضایا الساعه، بیروت، دارالاندلس، ۱۳۸۶ ق، ص ۱۹-۲۰.

پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست. بلکه بیمه قراردادی مستقل است که در ضمن آن این شرط آمده است، و این شرطی است جایز و مؤثر و لازم الاجرا.^۱ در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز مباحث بسیاری بین فقها، به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در مقام تعیین تکلیف مشروعیت یا عدم مشروعیت آن صورت گرفته و نهایتاً در قوانین مختلفی که به تأیید شورای نگهبان - که عهده‌دار انطباق قوانین با موازین شرعی است - رسیده این امر به تأیید رسیده است.^۲

نهایتاً با توجه به نظرات و فتاوی فوق، استناد به اجماع فقهای اسلامی در مورد حرمت عقد بیمه بی‌مورد به نظر می‌رسد. حتی در بین فقهای اهل سنت نیز به نظر این اجماع حاصل نشده و اجماع ادعایی در کنفرانس فقه اسلامی مکه توسط بسیاری از فقها امضا نشده است.^۳ حتی شاید بتوان ادعا نمود اجماع فقهای امامیه بر صحت عقد بیمه تحقق یافته است.^۴ در هنگام تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از بیمه بحث شده است، هیچ‌یک از فقهای حاضر مخالفتی مبنی بر مغایرت بیمه با شرع مقدس نکرده و بیمه به عنوان یکی از فعالیتهای اقتصادی مشروع در جمهوری اسلامی شناخته شده است.

بدین ترتیب بنا بر نظر فقهای شیعه و جمع کثیری از علما و حقوقدانان اسلامی اهل سنت، بیمه مغایرتی با مبانی شرع اسلام ندارد و به عنوان عقدی صحیح و لازم الاجرا شناخته می‌شود.

۱. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۱۶-۱۱۷.

۲. مشخصاً ماده ۵۲۲ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹؛ برای دیدگاههای فقها در مورد جواز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مراجعه شود به: توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ص ۱۰۲ به بعد.

۳. در این باره مراجعه شود به توضیحات توفیق عرفانی، همان، ص ۱۲۰ به بعد.

۴. آقای توفیق عرفانی در پاورقی ص ۱۲۵ کتاب مذکور اعلام نموده که ایشان فتاوی ۲۱ نفر از مراجع تقلید و علمای مشهور شیعه امامیه را مبنی بر صحت عقد بیمه جمع آوری نموده‌اند.

مفهوم بیمه
مفهوم قرارداد بیمه
فصل اول
مبانی و پرداخت مقرر
در بیمه
کلیات

الف) تعریف بیمه - عقد است

بیمه را می توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی تعریف نمود. بنا بر تعریف حقوقی:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه
یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را
جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار،
و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود
موضوع بیمه نامند.

این تعریف صرفاً حقوقی و قراردادی تنها بیان کننده تعهدات طرفین عقد و
لذا جنبه محدودی از نهاد بیمه است و تصویری که از بیمه ارائه می دهد بیشتر به
شرط بندی و بازی شانس بین دو طرف قرارداد شباهت دارد. برای رهایی از شبهه
قمار و معلوم نبودن تعهدات بیمه گر در عقد بیمه، گفته شده که در مقابل تعهد
بیمه گذار به پرداخت حق بیمه، بیمه گر متعهد به تأمین بیمه گذار در صورت وقوع
حادثه موضوع بیمه می شود. لذا تعهد بیمه گر در واقع پرداخت مبلغ معینی نیست بلکه
تأمین مالی بیمه گذار است، که امری ذاتاً مطلوب و مورد توجه است.^۲ هر چند که
این تعریف از عوضین عقد بیمه می تواند موجب رفع ایرادات راجع به غرری

بیمه - عقد پرداخت مبلغ معینی نیست

۱. ماده یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷.

2. Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, n° 33 ; M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, n° 1.

بودن عقد بیمه و نامعلوم بودن موضوع تعهد بیمه گر و نهایتاً تفاوت آن با قمار و گرویندی باشد، ولی ماهیت عقد بیمه را روشن نمی کند و توجیهی صرفاً حقوقی است. تعریف بیمه تنها با لحاظ جنبه تکنیکی این تأسیس، که مبنای تمامی عملیات بیمه است و بر تعاون جمعی تکیه دارد، کامل و روشن خواهد بود. بیمه را نمی توان به صورت قرارداد مجزایی که بین دو نفر و برای پوشش ریسکی منعقد شده در نظر گرفت: در این تصویر بیمه همچون بازی شانس و قمار و انتقال ساده ریسک از بیمه گذار به بیمه گر خواهد بود. هر چند که اتفاق و شانس عنصر اصلی بیمه به شمار می رود، ولی نهاد بیمه امری کاملاً اتفاقی و شانسی، حداقل برای بیمه گر، نیست. هدف اصلی بیمه مقابله با اتفاق و رها نکردن امور به شانس است. بیمه گذار برای فرار از اتفاق و بدشانسی به بیمه روی می آورد. وظیفه و نقش بیمه گر نیز از بین بردن اتفاق و شانس در این فعالیت است و الا وقوع اتفاقات مورد بیمه می تواند موجب ورشکستگی او گردد. مطابق تعریف تکنیکی:

بیمه عملیاتی است که در آن بیمه گر افرادی (بیمه گذاران) را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید.

نقش بیمه گر در این تعریف مدیریت منابع جمع آوری شده و محاسبه علمی میزان حق بیمه ای است که باید از بیمه گذاران اخذ شود تا بتواند عملاً خسارات تحقق یافته را جبران کرده و پوشش دهد. بدین نحو نگاه به این مؤسسه به عنوان یک نهاد جمعی (و نه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار)، تصویر واقعی بیمه را که نه یک گرویندی و بازی شانس، بلکه تأسیس و فعالیتی جمعی برای مقابله با شانس و اقبال و حادثه است، آشکار می سازد.^۱

افراد به تنهایی در مقابل سرنوشت بسیار ضعیف و آسیب پذیرند و این امر از نظر روانی موجب احساس ناامنی و از نظر اقتصادی ضعف و عدم امکان پذیرش

1. Y. Lambert-Faivre, *idem*, n° 33; O. Petauton, *L'opération d'assurance: Définition et principes*, En *Encyclopédie de l'Assurance*, Litec 1997, p. 427; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, L.G. D. J., 1964, n° 1.

ریسک فعالیت می شود. فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث و بازی سرنوشت نمی شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می دهد.

برای آنکه مؤسسه بیمه بتواند خسارات تضمین شده را جبران نماید، می بایست بر اساس قوانین و محاسبات دقیق ریاضی میزان و نحوه تعاون افراد را سازماندهی کند. این محاسبات مبنای تکنیکی عملیات بیمه را تشکیل می دهند. مطالعه دقیق و همه جانبه این قوانین و محاسبات از حوصله بحث حقوق بیمه خارج است و در اقتصاد و مدیریت بیمه به تفصیل بدان پرداخته می شود. ولی آشنایی کلی با این مبانی برای شناخت هر چه بهتر بیمه و عملیات آن برای حقوقدانان نیز لازم است.

ب) مبانی ریاضی عملیات بیمه^۱

عملیات بیمه بر محاسبه احتمالات مبتنی بر قیاس منطقی ریاضی بنا شده است. برای آنکه نتایج حاصل از این محاسبات صحیح و قابل اطمینان باشد، مقدمات این استدلال و قیاس - یعنی آمار و ریسکهای لحاظ شده - می بایست به نحو صحیح تهیه و انتخاب شده باشد.

حساب احتمالات: پاسکال، دانشمند فرانسوی، برای اولین بار در سال ۱۶۵۴ میلادی نشان داد که احتمالات نیز قانونمند بوده و شانس وقوع آنها قابل محاسبه است.^۲ مثال مشخصی که در این باره ارائه شده در مورد بازی تاس است: هر تاس شش وجه دارد و احتمال آنکه در هر بار انداختن عدد مورد نظر بشیند $\frac{1}{6}$ است و یا دارای سه عدد فرد و سه عدد زوج است. پس احتمال ریاضی آنکه عدد فرد یا زوج بیاید در هر بار $\frac{1}{2}$ است. احتمال ریاضی بدین نحو به نسبت احتمال وقوع یک امر به امور ممکن اطلاق می شود.

۱. برای تفصیل بیشتر موضوع مراجعه شود به: آیت کریمی، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، ص ۶۷ به بعد.

2. B. Pascal, *Géométrie du hasard*, 1654.

ولی اگر مثال تاس را پی بگیریم، تجربه نشان می‌دهد که ممکن است شش بار تاس انداخته شود ولی در هیچ مورد عدد مورد نظر نیاید. ولی اگر موارد سعی و انداختن را زیاد کنیم (۶۰۰۰-۶۰۰۰-۶۰۰۰) مشاهده خواهیم نمود که عدد مورد نظر در تعدادی موارد تحقق می‌یابد (مثلاً در ۶۰۰۰ دفعه ۱۰۰۰ دفعه نیست ولی مثلاً ۹۵۰ دفعه خواهد بود): نسبت دفعات به دست آمده را به کل دفعات تجربه فرکانس نامیده‌اند. تعداد فرکانس همواره مقداری با احتمال ریاضی تفاوت دارد که به این تفاوت فاصله اطلاق می‌شود (که در مثال ما معادل ۵۰ بود). ولی مشاهده می‌شود هرچه تعداد موارد تجربه و آزمایش بیشتر باشد، فرکانس به احتمال ریاضی نزدیک‌تر شده و لذا مقدار فاصله کمتر می‌شود. این مشاهده به کشف قانون اعداد بزرگ رهنمون شده است.^۱

در زمینه بیمه، پیش‌بینی تعداد حوادثی که عملاً واقع می‌شوند به نسبت ریسکهای تضمین شده، به وسیله حساب احتمالات صورت می‌پذیرد و جز با تکیه بر آمار حوادث واقع شده قبلی عملی نیست. این محاسبات ریاضی به وسیله متخصصین علم آمار و احتمالات و بر اساس فرمولهایی صورت می‌گیرد و از زمانی که به صورت علم در آمده الهام‌بخش ایجاد مؤسسات بیمه بوده است.

مؤسسات بیمه به تعبیری تولیدکننده و فروشنده تأمین و تضمین در جامعه‌اند. لذا این مؤسسات می‌بایست قیمت تمام شده محصول خود را تعیین کنند تا متعاقب آن بتوانند قیمت فروش محصول را معین نمایند. ولی برخلاف دیگر بخشهای تولیدی، که قبل از فروش، قیمت تمام شده مشخص است، بیمه ابتدا تأمین را در قالب قرارداد بیمه و بهای حق بیمه می‌فروشد و متعاقباً، پس از تصفیه و پرداخت خساراتی که تضمین نموده، می‌تواند قیمت تمام شده محصول خود را تعیین کند. به این امر وارونگی سیر تولید^۲ در بیمه می‌گویند.

۱. این قانون برای اولین بار در اوایل قرن هجدهم توسط ریاضیدان سوئیسی ژاک برنولی (Jacques Bernoulli) اعلام شده است.

2. L'inversion du cycle de production

بدین نحو بیمه‌گر، که از قبل علمی به تعداد و وسعت حوادث و خساراتی که جبران آن را بر عهده می‌گیرد ندارد، باید بر آورد هرچه دقیق‌تری از احتمالات داشته باشد. بدین منظور او از آمار تعداد حوادث واقع شده و متوسط خسارت وارده گذشته استفاده می‌کند و با ابزار حساب احتمالات، تعداد و میزان سنگینی حوادث آینده را پیش‌بینی کرده و حق بیمه پوشش خساراتی را که بر عهده می‌گیرد تعیین می‌نماید. این مهم جز با در اختیار داشتن آمار حوادثی که در قبل اتفاق افتاده و به نحو علمی و قابل اطمینان تهیه شده ممکن نیست.

آمار باید ناظر بر تعداد قابل توجهی از موارد باشد. درواقع، از آنجا که بیمه‌گر بر اساس این آمار احتمال وقوع حادثه و میزان خسارت را محاسبه می‌کند، بنا بر قانون اعداد بزرگ، هر چقدر فرکانس موارد آزمایش بیشتر باشد محاسبه ریاضی به واقعیت عملی نزدیک‌تر خواهد بود. در مورد پوشش ریسک جدید که سابقه آماری در آن مورد وجود ندارد، بیمه‌گر حق بیمه را با حاشیه اطمینان زیادی تعیین می‌نماید و در این مدت مرتباً آمار وقوع ریسک مزبور را تهیه می‌کند.

همچنین باید آمار ریسکهای همگون و متجانس را مد نظر قرار داد. درواقع برای محاسبه هرچه دقیق‌تر احتمالات، باید از ریسکهای متجانس - از لحاظ کمی و کیفی - آمار در اختیار داشت. آمار باید بر اساس ریسکهای همگون کیفی بوده و به دقت وابستگی حوادث بر مقولات را مشخص نماید و تا حد ممکن مقولات مؤثر دقیق‌تر و با تفصیل بیشتر انتخاب شوند. مثلاً در مورد حوادث رانندگی، آمار باید نه تنها بیانگر میزان وقوع حادثه باشد بلکه نسبت وقوع حادثه به قدرت ماشین، نحوه استفاده از وسیله (حرفه‌ای، خانوادگی، وسیله همگانی)، سن و جنس راننده، ناحیه جغرافیایی و... را نیز نشان دهد و در این باره آمار تهیه شود. در مورد مرگ و میر، آمار باید علاوه بر متغیرهای سن و جنس افراد، بر اساس نقش شغل و طبقه اجتماعی، منطقه جغرافیایی و یا تأثیر بیماریهای گوناگون بر طول عمر تهیه شود.

آمار از لحاظ کمی نیز باید متجانس باشد و حوادث استثنایی که آثار بسیار سنگین و فاجعه‌آمیز در پی دارند، حذف شوند. این موارد می‌تواند محاسبه احتمالات را غیر واقعی نماید.

برای پیش بینی صحیح آینده از آمار گذشته و برگزیدن ریسکهای مورد تضمین، بیمه گر باید همان دقتهایی را که در تهیه و انتخاب آمار لحاظ نموده مد نظر قرار دهد و حق بیمه را بر اساس همان داده های آماری و نسبت عوامل به تحقق حادثه تعیین نماید. بیمه گر باید تا حد ممکن ریسک تعداد بیشتری از افراد و ریسکهای متجانسی را پوشش دهد. در واقع، بنا بر قانون اعداد بزرگ، با تحت پوشش قرار دادن تعداد بیشتر افراد و ریسکها، تعداد حوادثی که واقع خواهند شد به احتمال ریاضی که از آمار به دست آمده نزدیک تر خواهد بود. همچنین هرچه تعداد بیمه شدگان بیشتر باشد جبران خسارات واقع شده بین افراد سرشکن شده و هر کس هزینه (حق بیمه) کمتری را تحمل خواهد کرد.^۱

ج) انواع بیمه

بیمه، زمینه و تنوع بسیاری دارد و ریسکهای بسیاری را تحت پوشش قرار می دهد به نحوی که امروزه کمتر خطر و تهدیدی را می توان یافت که از شمول بیمه خارج باشد. ولی علی رغم تنوع بسیار، قراردادهای بیمه در چند مقوله و تقسیم بندی کلی قرار می گیرند.

قراردادهای بیمه بر اساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه گر و بیمه گذار به **بیمه خسارات** و **بیمه اشخاص** تقسیم می شوند:^۲ در بیمه های خسارات، تعهدات بیمه گر بسته به خسارات وارد در حادثه متفاوت خواهد بود. در واقع، هدف بیمه خسارات حفظ سقف دارایی بیمه گذار است و چنانچه این دارایی، به لحاظ صدمه به اموال بیمه گذار یا افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت در مقابل ثالث، کاهش یابد، بیمه گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند.

در مقابل، بیمه های اشخاص معمولاً ارتباطی به میزان دارایی بیمه گذار و کسر دارایی وی در پی بروز خطر موضوع بیمه ندارد و بیمه گر متعهد می شود در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصی را به بیمه گذار یا ذی نفع بیمه بپردازد.

۱. Y. Lambert-Faivre, *idem*, n° 39 et s.; M. Picard et A. Besson, *idem*, n° 15.

۲. همچنین مراجعه شود به: ایزدپناه، جزوه درس حقوق بیمه، دانشگاه امام صادق (ع)، ص ۲۷ به بعد.

۱. بیمه خسارات

بیمه خسارات بر اصل جبران خسارات استوار است. مطابق این اصل ذی نفع بیمه در هیچ مورد نمی تواند بیش از خسارات وارده مبلغی دریافت نماید و لذا بیمه موجب افزایش دارایی نمی شود. این بیمه تضمین کننده سطح دارایی، به واسطه ترمیم کسر دارایی مثبت و پرداخت مابه ازای افزایش دارایی منفی بیمه گذار است. **بیمه خسارات** به دو بخش عمده **بیمه اموال** و **بیمه مسئولیت** تقسیم می شود.

در **بیمه اموال**، موضوع تعهد بیمه گر، جبران خسارات وارد به شیء است. بیمه اموال قدیمی ترین انواع بیمه است و، آن چنان که در تاریخچه بیمه ملاحظه شد، شروع بیمه با بیمه های دریایی بوده و تحول آن در قرون هفده و هجده میلادی نیز در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی، یعنی رشته های عمده بیمه اموال بوده است. هدف بیمه اموال جبران خساراتی است که بیمه گذار مستقیماً از لطمه به اموال و دارایی خود تحمل می نماید. از آنجا که این بیمه ریسکهای بسیاری را که متوجه اموال مختلف بیمه گذار است تحت پوشش قرار می دهد تنوع و گسترش بسیار یافته است. بیمه بدنه اتومبیل، قطار، هواپیما و کشتی، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و همچنین تمامی خسارات متوجه اموال مانند دزدی، تگرگ، خرابی ماشین آلات، خرابی ناشی از ترکیدگی لوله و آب... تحت شمول بیمه خسارات قرار می گیرند.

بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد. در واقع، این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می نماید. در این مورد بیمه کاهش دارایی را که از ایجاد دین حاصل شده جبران می کند. به همین دلیل به بیمه مسئولیت، بیمه بدهی یا بیمه دارایی منفی^۱ نیز اطلاق کرده اند.^۲ در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسائل بیمه می شوند: **بیمه گران** بیمه گذار و زیان دیده از حادثه. این رشته از بیمه نیز تنوع

۱. Assurances de dettes

۲. Assurances de passif

۳. Y. Lambert-Faivre, *idem*, n° 55.

بسیاری دارد؛ از آن جمله است بیمه مسئولیت اتومبیل (بیمه شخص ثالث)، هواپیما و کشتی، بیمه مسئولیت به طور کلی و بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما.

۲. بیمه اشخاص
از گروه کسب و کارهای بیمه عمر و بیمه جانی - بیمه تکمیل درمانی

موضوع بیمه اشخاص تمامیت جسمانی بیمه گذار است: زندگی، مرگ، خسارات جانی، بیماری و زایمان از انواع این بیمه هستند. در صورت تحقق هر یک از خطرات موضوع بیمه، بیمه گر موظف است مبلغ مشخصی را که در قرارداد تعیین شده، فارغ از میزان خسارت یا آنچه در نظام حقوقی معادل جبران خسارت وارده لحاظ شده، به ذی نفع بیمه پرداخت نماید. تعیین مبلغ قابل پرداخت عمده‌تاً توسط بیمه گذار صورت می‌گیرد. به همین دلیل برخی به جای بیمه اشخاص اصطلاح بیمه سرمایه را در این باره به کار برده‌اند.^۲

بیمه عمر، بیمه خسارات جانی و بیمه تکمیل درمانی از عمده‌ترین رشته‌های بیمه اشخاص است. در بیمه عمر تعهدات بیمه گر وابسته به طول حیات بیمه گذار است. در بیمه خسارات جانی بیمه گر مکلف است مبلغ مشخصی را در پی تحمل خسارت جانی به بیمه گذار بپردازد. بیمه تکمیل درمانی علی‌الاصول تکمیل‌کننده بیمه‌های اجتماعی در پرداخت هزینه‌های درمان است. در این بیمه تعهدات بیمه گر محدود به سقف هزینه‌های صورت گرفته است و لذا طبیعت آن نزدیک به بیمه‌های خسارات است و با بیمه سرمایه گذاری اشخاص تفاوت دارد.

د) سازمان و ساختار فعالیت بیمه در ایران

بیمه در ایران صحنه فعالیت شرکت‌های بیمه، نمایندگان و دلالان بیمه است. نظارت و ساماندهی این بازار بر عهده نهاد دولتی بیمه مرکزی ایران قرار دارد. قواعد حقوقی

حاکم بر این فعالیت عمدتاً به وسیله قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۷ و برخی مقررات دیگر تعیین شده است.

۱. بیمه مرکزی ایران

نظارت بر بازار و فعالیتهای بیمه‌ای در ایران بر عهده بیمه مرکزی ایران قرار دارد. این نهاد دولتی در قالب شرکت سهامی از سال ۱۳۵۰ بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری تأسیس گردید. مطابق ماده ۱ این قانون:

به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد.

آن‌چنان‌که از این ماده برمی‌آید این مؤسسه، نظارت دولتی بر بازار بیمه را اعمال می‌کند و هدف تعمیم و تنظیم و هدایت بیمه و حمایت از بیمه‌گذاران را بر عهده دارد. لذا علی‌رغم قالب انتخاب شده، یعنی شرکت سهامی، که ماهیتی تجاری دارد، بیمه مرکزی به انعقاد قرارداد بیمه با افراد و بیمه‌گذاران نمی‌پردازد و در عداد دیگر شرکت‌های بیمه قرار نمی‌گیرد. برخلاف شرکت‌های بیمه که درصدد کسب منافع خود هستند، بیمه مرکزی ایران در مواجهه شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران باید از حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها حمایت کند.

برای نیل به اهداف مذکور، وظایف و اختیاراتی برای این مؤسسه لحاظ شده است. ماده ۵ قانون در این باره مقرر می‌دارد:

بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است: بر عهده شوراها و بیمه مرکزی

۱. تهیه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد با

توجه به مفاد این قانون؛

۲. تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند؛

۳. انجام بیمه‌های اتکایی اجباری؛

۴. قبول بیمه‌های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی؛

1. Assurances de capitaux

2. Y. Lambert-Faivre, *idem*, n° 57.

۵. واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد؛

۶. اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن، موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷؛

۷. ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار و تنظیم امور نمایندگی و دلالتی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای مکارانه و ناسالم.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردند. بیمه مرکزی ایران از ۴ رکن تشکیل شده است: مجمع عمومی، شورای عالی بیمه، هیئت عامل و بازرسان (ماده ۶ قانون). عمده‌ترین وظایف و نقش بیمه مرکزی ایران که مربوط به تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات بیمه‌ای و تعیین چهارچوب قراردادهای بیمه است، بر عهده شورای عالی بیمه قرار دارد. مطابق ماده ۱۰ قانون:

شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

- رئیس کل بیمه مرکزی ایران؛

- معاون وزارت دارایی؛

- معاون وزارت اقتصاد؛^۱

- معاون وزارت کار و امور اجتماعی؛

- معاون وزارت کار و امور روستاها؛^۲

- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران؛

۱. با تشکیل سه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و صنایع و معادن در سال ۱۳۵۳ و به استناد ماده ۴ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۵۳، عضویت وزیر اقتصاد (یا معاون او) حسب مورد به عهده یکی از وزرای اقتصاد و دارایی، وزیر صنایع و معادن یا وزیر بازرگانی واگذار گردیده است.

۲. به موجب ماده ۱ و ۲ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی مصوب ۱۳۵۶ از تاریخ تصویب قانون مزبور، وزارت کشاورزی و صنایع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها در یکدیگر ادغام و وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد.

- مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران؛

- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی؛

- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی؛

- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

ترکیب مقامات عالی دولتی و کارشناسان و دست‌اندرکاران بیمه، این شورا را

به صورت عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده در امور بیمه‌ای مطرح

نموده و به همین دلیل وظایف اساسی‌ای بر عهده آن گذاشته شده است. ماده ۱۷

قانون وظایف شورای عالی بیمه را بدین شرح تعیین می‌نماید:

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات

بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی؛

- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد؛

- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور

بیمه‌های اتکایی؛

- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم؛

- تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه؛

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و

فعالتهای مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود؛

- اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن

ارجاع می‌شود؛

- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.

بدین نحو مرجع تصویب آیین‌نامه‌های راجع به امور بیمه‌ای شورای عالی

بیمه است و لذا از قدرت و جایگاهی همچون آیین‌نامه‌های قانونی که از وزارتخانه‌ها

صادر می‌شود برخوردار است. مصوبات شورای عالی بیمه از عمده‌ترین منابع حقوق

بیمه ایران است. همچنین از آنجا که انواع قراردادهای بیمه و شرایط عمومی آنها و

نرخ حق بیمه توسط این شورا تعیین می‌شود و شرکتهای بیمه نمی‌توانند برخلاف این

مصوبات قرارداد بیمه منعقد کنند (به استثنای شرایط خاص بیمه‌نامه که لزوماً در

اختیار شرکتهای بیمه قرار دارد)، شورای عالی بیمه نقش اساسی در بازار و فعالتهای

بیمه‌ای در ایران بازی می‌کند.

شورای عالی بیمه

۲. شرکتهای بیمه

مطابق ماده ۳۱ قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه گری:

عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد، انجام خواهد شد.
ماده ۳۷ قانون مقرر می دارد:

ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود....

بدین نحو تنها شرکتهایی که مجوز خاص از بیمه مرکزی ایران اخذ نموده اند می توانند به عنوان بیمه گر در ایران فعالیت نمایند و اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی فاقد پروانه خاص از این امر منع شده اند. در پی تصویب لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری در آبان ماه ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب، کلیه مؤسسات بیمه در ایران ملی اعلام شده و جزء شرکتهای دولتی قرار گرفتند. در پی این امر، چهار شرکت بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه البرز و بیمه دانا که همگی دولتی بودند مشغول فعالیت شدند.

در پی تصویب قانون ۱۳۷۸/۴/۳۰، در قالب الحاقی ماده ۲۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی، به ایرانیان (بخش خصوصی) و خارجیان نیز اجازه داده شده که در مناطق آزاد تجاری ایران شرکت بیمه ثبت نموده و به این فعالیت بپردازند. نهایتاً در شهریورماه ۱۳۸۰ قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی به تصویب رسید. مطابق این قانون بخش خصوصی نیز مجوز ایجاد شرکت بیمه را در ایران یافت. هم اکنون چند شرکت بیمه خصوصی (مانند سامان و کارآفرینان) بر همین اساس تشکیل شده و مشغول فعالیت در بخشهای مختلف بیمه هستند. علاوه بر این در پی تفسیر جدید اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی، خصوصی سازی شرکتهای دولتی به صنعت بیمه نیز کشانده شده و شرکتهای دولتی مذکور نیز بعضاً خصوصی شده اند یا در جریان خصوصی شدن قرار دارند.

شرکتهای بیمه طرف قرارداد بیمه قرار گرفته و در مقابل (حق بیمه) جبران خسارت یا پرداخت مبلغ معینی را متعهد می شوند. ولی بسیاری از قراردادهای بیمه مستقیماً بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد نمی شود و این ارتباط با واسطه نمایندگان و دلالان بیمه ایجاد می گردد. درواقع نمایندگان و دلالان بیمه نقش واسطه و یا نوعاً وکیل در انعقاد قرارداد را بر عهده دارند و موجب تسهیل انعقاد و اجرای قرارداد بیمه می شوند.

۳. نمایندگیهای بیمه

نمایندگیهای بیمه در چهارچوب آیین نامه نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره ۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ که جایگزین آیین نامه های شماره ۲۸ مورخ ۱۳۷۱/۶/۹ و شماره ۲۸/۱ مورخ ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی بیمه شده است) فعالیت می نمایند. مطابق ماده ۱ آیین نامه:

نماینده بیمه که در این آیین نامه اختصاراً «نماینده» نامیده می شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مفاد این آیین نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف شرکت بیمه طرف قرارداد است.

نماینده بیمه درواقع وکیل بیمه گر محسوب شده و می تواند در رشته های مختلف بیمه اشخاص، اموال و مسئولیت فعالیت نماید. نماینده از طرف بیمه گر به انعقاد قرارداد و عندالاقضاء پرداخت خسارت می پردازد. میزان اختیارات نماینده بیمه به قرارداد و درجه نمایندگی بستگی دارد. ماده ۲ آیین نامه نمایندگی در این باره مقرر می دارد:

شرکت بیمه موظف است در اعطای پروانه نمایندگی بیمه در کلیه رشته ها یا رشته های بیمه ای معین، طبق مفاد این آیین نامه عمل نماید....

تبصره: شرکت بیمه می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه نامه و در صورت لزوم، در پرداخت خسارت را در رشته های مختلف بیمه به نماینده تفویض نماید.

از آنجا که بیمه فعالیتی تجاری است و نماینده از جانب بیمه گر به ارائه بیمه پرداخته و در نتیجه در رقابت تجاری شرکت می نماید، تنها می تواند نماینده یک شرکت بیمه باشد. این امر که قبلاً در ماده ۳۳ آیین نامه سال ۱۳۷۳ تصریح شده بود،

به طور ضمنی در ماده یک آیین نامه جدید آمده است (... مجاز به عرضه خدمات بیمه‌ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد).

با توجه به آنکه نمایند و کیل شرکت بیمه محسوب می‌شود قراردادهایی که در حدود نمایندگی با بیمه گذاران منعقد می‌کند برای بیمه گر (تعهد آور) است. بر همین اساس امضای قرارداد با نمایندگی و پرداخت حق بیمه به وی در حکم انعقاد قرارداد و پرداخت به شرکت بیمه محسوب می‌شود مطابق ماده ۱۶ آیین نامه:

پرداخت حق بیمه به نماینده، کارمند یا بازاریاب او در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه است. علاوه بر این، در قبال دریافت حق بیمه، باید رسید کددار به متقاضی داده شود.

۴- دلالان بیمه

دلالان بیمه نیز همچون نمایندگان واسطه انجام معاملات بیمه هستند ولی فعالیت ایشان از اصول دیگری پیروی می‌کند. مقررات حاکم بر این بخش، از طرفی، در چهارچوب کلی فعالیت دلالان مذکور در قانون تجارت و آیین نامه‌های مربوط به دلالی و، از طرف دیگر، تابع آیین نامه دلالی رسمی بیمه - موضوع آیین نامه شماره ۶ مورخ ۱۳۵۲/۲/۲۴ و شماره ۶/۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ و شماره ۶/۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۵ شورای عالی بیمه - است.

مطابق ماده ۱ آیین نامه دلالی رسمی بیمه:

دلال رسمی بیمه شخصی است که در مقابل دریافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل معمولی او عرضه بیمه باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی باشد.

دلالان بیمه وضعیت حقوقی متفاوتی نسبت به نمایندگان بیمه دارند. این عده که واسطه انجام معاملات بیمه‌اند، وکیل شرکت بیمه محسوب نمی‌شوند و از طرف شرکت بیمه عمل نمی‌کنند. درواقع ایشان به بازاریابی بیمه پرداخته و در پی یافتن مشتری بیمه، بهترین شرایط و خدماتی را که از سوی شرکت‌های بیمه ارائه شده و با نیازهای بیمه گذار مطابقت دارد به او پیشنهاد می‌کنند و با انعکاس تقاضای بیمه گذار به بیمه گر انعقاد و انجام قرارداد بیمه را تسهیل می‌نمایند. دلال بیمه باید دقت کامل در حفظ منافع متقاضی

مبدول دارد. در این باره ماده ۲۱ آیین نامه دلالان رسمی بیمه مقرر می‌دارد:

دلال رسمی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را برای بیمه گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه گذار از بیمه گر اخذ نماید و در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

بدین نحو، برخلاف نمایندگان که ارائه کننده بیمه تنها از یک شرکت بیمه‌اند، دلالان بیمه آزادند که هر بیمه نامه‌ای را از هر شرکت بیمه که صلاح می‌دانند به متقاضیان بیمه معرفی نمایند و از این باب محدودیتی ندارند. حتی در زمینه‌هایی که خرید بیمه خارجی برای بیمه گذار آزاد است (مشخصاً زمینه تجارت و حمل و نقل بین المللی)، دلال بیمه می‌تواند واسطه انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی بیمه شود.

پروانه فعالیت دلالان از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می‌گردد (ماده ۳ و ۶ آیین نامه). این پروانه برای یک سال صادر می‌شود و همه ساله تمدید می‌گردد (ماده ۴ آیین نامه). این پروانه برای فعالیت در کلیه رشته‌های بیمه‌ای معتبر است و دایره فعالیت دلال در پروانه صادره قید می‌شود.

ه) اوصاف عقد بیمه

بیمه از جمله عقود معین است بدین معنی که علاوه بر اصول کلی قراردادها دارای احکام و ویژگی‌هایی است که در مقررات خاص به آنها اشاره شده است. بیمه قراردادی است که بین شخص حقیقی یا حقوقی (بیمه گذار) و شرکت بیمه (بیمه گر) برای تعیین موضوع و شرایط بیمه منعقد می‌گردد. این عقد دارای اوصافی است که از آن جمله می‌توان به رضایی، معوض، غیر مجانی، استمراری، اتفاقی و مبتنی بر حسن نیت بودن آن اشاره نمود.

۱. بیمه عقدی است رضایی (قصدی)

وصف رضایی بودن عقد در مقابل دو وصف تشریفاتی و عینی مطرح می‌شود. عقد تشریفاتی عقدی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا با واژه‌های خاص

باشد و گرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی آورد.^۱ نمونه بارز این تشریفات نیاز به کتبی بودن و یا به ثبت رسمی رسیدن عقد است (مانند مقرر ماده ۲۲ قانون ثبت املاک و اسناد ۱۳۱۰ که مقرر می دارد «... دولت فقط کسی را که ... ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده ... مالک خواهد شناخت.») عقد عینی عقدی است که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است، مانند وقف (ماده ۵۹ قانون مدنی) و بیع صرف (ماده ۳۶۴ قانون مدنی) و رهن (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و هبه (ماده ۷۹۸ قانون مدنی). مطابق این ماده «هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب...»^۲. در مقابل عقد رضایی عقدی است که به صرف ایجاب و قبول و توافق طرفین و بدون نیاز به تشریفات دیگر روابط قراردادی ایجاد می شود.

در مورد عقد بیمه تردیدها و اختلاف نظر جدی در مورد ماهیت رضایی، تشریفاتی و یا عینی بودن عقد مطرح است. در خصوص رضایی در مقابل تشریفاتی بودن عقد، بحث از نقش لزوم کتبی بودن عقد و تأثیر آن بر صحت قرارداد مطرح است. در مورد عینی بودن نیز بحث عمده راجع به نقش پرداخت عینی حق بیمه و موکول بودن اعتبار عقد بر این پرداخت در محافل بیمه ای به طور جد مطرح است.

بیمه عقدی است رضایی و نه تشریفاتی

قرارداد بیمه اصولاً با بیمه نامه کتبی منعقد می گردد. ماده ۲ قانون بیمه مقرر داشته: عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

آیا برای اعتبار عقد، کتبی بودن قرارداد امری ضروری محسوب می شود؟ به تعبیر دیگر آیا بیمه قراردادی تشریفاتی است که اعتبار آن موکول به تهیه سند کتبی

است یا صرف توافق طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد عقد بیمه کفایت می کند و سند کتبی مذکور در قانون تنها برای اثبات رابطه قراردادی و شرایط عقد است؟ از ظاهر ماده ۲ قانون چنین برمی آید که شرط اعتبار عقد بیمه، انعقاد آن به موجب سند کتبی است. ولی دلایل متعددی خلاف ظاهر فوق را به اثبات می رساند و بیمه را در عداد عقود رضایی قرار می دهد.

مطالعه حقوق تطبیقی نشان می دهد که در کشورهایی که مهد بیمه محسوب می شوند و منشأ الهام قانون بیمه ایران بوده اند عقد بیمه عقدی رضایی است و به صرف ایجاب و قبول و توافق طرفین بر سر اصل و شرایط، حتی به صورت شفاهی، قرارداد منعقد شده و برای طرفین تعهد آور است. در این کشورها سند کتبی تنها وسیله اثبات وجود روابط بیمه ای و شرایط توافق شده است و چنانچه این امور به نحو دیگری نیز به اثبات رسد قرارداد معتبر تلقی می گردد.

در حقوق فرانسه، علی رغم وجود ماده قانونی مشابه ماده ۲ قانون بیمه ایران، دادگاهها و دکترین بر اعتبار توافق شفاهی و عدم لزوم کتبی بودن قرارداد برای اعتبار عقد بیمه اتفاق نظر دارند. در واقع، ماده ۸ قانون بیمه سال ۱۹۳۰ فرانسه، که مواد مختلف قانون بیمه ایران از آن اقتباس شده است، مقرر می داشت:

قرارداد بیمه به صورت کتبی و با حروف واضح منعقد می شود. این قرارداد می تواند به ثبت رسیده یا به صورت سند عادی باشد.^۱

ولی دکترین و دیوان عالی این کشور در آراء عدیده ای تأکید کرده اند که قرارداد بیمه عقدی رضایی است و به محض ایجاب و قبول منعقد می شود و بحث از کتبی بودن عقد فقط ناظر به اثبات عقد است و ارتباطی به اعتبار و اثر آن ندارد.^۲ قانون بیمه ۱۹۳۰ در پی کدیفیکاسیون اصلاح شده و ماده ۸ فوق با تغییراتی در قانون جدید آمده است (ماده ۲-۱۱۲ به بعد).

1. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.

2. Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 209 et 220; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 46; Notes sous Article L. 112-2 Code des Assurances, 2°; a; Req. 1 Juill. 1941, DC 1943, 57 note Besson; Civ. 14 juin 1977, R.G.A.T. 1978.217.

۱. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد و ایقاع، شرکت انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ش ۴۲، ص ۳۷.

۲. همان، ش ۴۳، ص ۳۷.

3. English: Policy; French: Police

در حقوق کامن لو انگلیس هیچ فرم الزامی ای برای عقد بیمه لحاظ نشده و حتی قرارداد شفاهی نیز معتبر است و دادگاهها با احراز توافق طرفین از زمان همین توافق شفاهی بیمه را تعهدآور اعلام نموده‌اند.^۱ آرایه‌ای که از دادگاههای استرالیا نیز صادر شده مؤید اعتبار قرارداد شفاهی و اعتبار عقد از زمان ایجاب و قبول شفاهی است.^۲

علاوه بر ریشه‌های حقوق تطبیقی و رویه امر در دیگر کشورها، به نظر اصول کلی حقوقی در ایران نیز توجیه‌کننده رضایی بودن عقد بیمه است. درواقع، مطابق اصل اولیه در حقوق تعهدات ایران عقود رضایی محسوب می‌شوند و صرف ایجاب و قبول و توافق اراده‌ها، هرچند که به صورت شفاهی باشد، موجب انعقاد عقد می‌شود.^۳ به این نحو در مواردی که تردیدی در مورد رضایی یا تشریفاتی بودن عقد وجود داشته باشد، اصل ایجاب می‌کند که عقد رضایی محسوب شود. لذا با توجه به سابقه و رویه کشورهای منشأ حقوق بیمه و الهام‌گیری حقوق ایران از این کشورها، باید در قابلیت استناد به ظاهر ماده ۲ قانون تردید اساسی نمود، و همچون دیگر کشورها عقد را رضایی تلقی کرد و مقررات راجع به کتبی بودن عقد را تنها وسیله‌ای برای تسهیل اثبات انعقاد و شرایط عقد محسوب نمود. بدین نحو به محض توافق بر سر موضوع و شرایط و ایجاب و قبول، حتی شفاهی، عقد بیمه منعقد شده و منشأ اثر است. لذا ماده ۲ قانون بیمه، که تنظیم سند کتبی را در عقد بیمه لازم شمرده، باید به عنوان وسیله اثبات عقد و شرایط بیمه لحاظ شود. با تسهیلاتی که در مورد اثبات روابط قراردادی در قانون مدنی ایجاد شده،^۴ به نظر می‌رسد اثبات انعقاد عقد بیمه به وسایلی غیر از مندرجات سند کتبی نیز ممکن باشد.

1. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 77; *Marfitt v. Royal Insurance Co.* (1922) 38 T.L.R. 334.

2. J. Birds & N. J. Hird, *idem*, p. 83; *Mayne Nickless Ltd v. Pegler*, (1974) 1 N.S.W.L.R. 228.

۳. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، شرکت انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ش ۴۱؛ مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، شماره ۵۳.

۴. به‌خصوص با حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی که مقرر می‌داشت: جز در مواردی که قانون استثنا کرده است، هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد، ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شاهد رسیدگی کنند.

بیمه عقدی است رضایی و نه عینی^۱

در ادبیات بیمه‌ای اندکی که در کشور ما وجود دارد، معمول نویسندگان با تکیه بر ماده یک قانون بیمه چنین اظهار نظر کرده‌اند که در عقد بیمه تعهد بیمه‌گر در مقابل پرداخت عینی و عملی حق بیمه توسط بیمه‌گذار است و مادامی که این پرداخت عملاً صورت نگرفته عقد بیمه کامل نیست و برای بیمه‌گر تعهدی ایجاد نمی‌شود. در واقع مطابق ماده یک قانون بیمه که مقرر می‌دارد:

ماده ۱. بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا جوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

تعهد بیمه‌گر به پوشش خسارت موضوع بیمه در مقابل پرداخت حق بیمه از جانب بیمه‌گذار قرار داده شده و لذا مادامی که این پرداخت صورت نگرفته است عقد بیمه مستقر و کامل نشده و تعهد بیمه‌گر ایجاد نمی‌شود.^۲

تفسیر مذکور از ماده یک قانون بیمه بر ظاهر عبارت ماده تکیه دارد و قائلین به آن بیش از تکیه بر این ظاهر، در مورد مبانی حقوقی نظر خود توضیحی نداده‌اند. ولی از آنجا که ماهیت عقد بیمه و تعهدات طرفین منشأ آثار بسیاری است و صرفاً با تکیه بر یک کلمه در قانون منطقاً نمی‌توان احکام خاص عقد بیمه را استنتاج کرد، باید مبانی این نظر با توجه به قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران تبیین شود تا با تکیه به این مبانی و اصول کلی حقوقی بتوان احکام متفاوت حقوقی عقد بیمه را استخراج کرد. بر همین اساس با توجه به آنکه عقد بیمه یکی از عقود معین در حقوق ایران است و در قدم اول بر قواعد کلی قراردادهای مدنی تکیه دارد و سپس

۱. ایرج بابائی، «نقد و بررسی یک رأی داوری در امور بیمه‌ای» (نقش عدم پرداخت حق بیمه در تعهدات بیمه‌گر)، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۸۹-۹۰، ۱۳۸۷، ص ۵۳-۹۰.

۲. آیت کریمی، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ سوم ۱۳۷۷، ص ۵۷؛ همایون مشایخی، مبانی و اصول حقوق بیمه، جلد اول، ۱۳۵۳، ص ۲۷۰ به بعد.

با توجه به ویژگیهای خاص منشأ احکام ویژه است، باید ماهیت حقوقی آن را بر اساس قواعد کلی حقوق قراردادها تبیین نمود.

اصل در حقوق ایران رضایی بودن عقد است؛ عقد عینی جنبه استثنا دارد و برای آنکه عقدی عینی تلقی شود لازم است که قانون (یا در تعبیری کلی‌تر، نظام حقوقی) به عینی بودن یا لزوم تسلیم یا پرداخت به عنوان یکی از عناصر تحقق عقد، تصریح کرده باشد.^۱

اعتقاد کسانی که بر اساس ماده یک قانون بیمه، تحقق عقد بیمه و ایجاد تعهد بیمه‌ای را منوط به پرداخت عملی حق بیمه توسط بیمه‌گذار می‌دانند، با عینی تلقی نمودن عقد بیمه انطباق دارد (هر چند که هیچ کدام از نویسندگان هیچ گاه به مبناي نظری و حقوقی بحث خود اشاره نمی‌کنند).

پذیرش عینی بودن عقد بیمه منشأ آثار قابل توجهی خواهد بود که در قانون بیمه به این آثار تصریحی نشده است ولی با توجه به مبانی و اصول حقوق قراردادها، این آثار بر عقد بیمه بار خواهد شد. از جمله این آثار آنکه، منادامی که حق بیمه توسط بیمه‌گذار پرداخت نشده، اساساً عقد بیمه تحقق نیافته است و لذا هیچ گونه تعهدی برای بیمه‌گر به پوشش و جبران خسارت ناشی از حادثه موضوع بیمه و برای بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه ایجاد نمی‌شود. علاوه بر این، در امکان شرط مخالف این حکم و توافق بر تحقق تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار قبل از پرداخت عینی حق بیمه، تردید جدی وجود خواهد داشت. در واقع، چنانچه پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار یکی از ارکان تشکیل و به وجود آمدن عقد بیمه لحاظ شود، این امر از مقتضیات عقد بیمه خواهد بود و به تصریح ماده ۲۳۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

ماده ۲۳۳. شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱. شرط خلاف مقتضای عقد ...

چنانچه بر خلاف مقتضای عقد توافق و شرط شود، شرط عقد هر دو باطل

خواهد بود. به این نحو شرط و توافق طرفین به شروع تعهدات بیمه‌گر قبل از پرداخت عینی حق بیمه توسط بیمه‌گذار، باطل و مبطل عقد بیمه خواهد بود. در نتیجه حتی اگر طرفین مطابق این توافق عمل کنند و بیمه‌گذار در مهلت تعیین شده در توافقات بیمه‌ای، متعاقباً تمام یا قسط حق بیمه را پرداخت نماید، با توجه به باطل شدن عقد به لحاظ وجود شرط و توافق مذکور، تعهدات بیمه‌ای هیچ گاه آغاز نخواهد شد. البته می‌توان نظر مبتنی بر لزوم پرداخت حق بیمه برای تحقق عقد را به اقتضای اطلاق تفسیر نمود و امکان شرط خلاف را میسر دانست. در این صورت عقد علی‌الاصول بدون پرداخت حق بیمه محقق نخواهد شد مگر آنکه طرفین بر خلاف این حکم به نحو دیگری توافق نمایند.

همچنین لازمه عینی بودن عقد بیمه آن است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، اساساً طلبی برای بیمه‌گر نسبت به حق بیمه تعیین شده در قرارداد بیمه ایجاد نشود و چنانچه بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه امتناع نماید، به علت عدم تکمیل ارکان عقد و عدم تحقق عقد، برای بیمه‌گر طلبی از بابت حق بیمه ایجاد نشود و او حق نداشته باشد که پرداخت حق بیمه را از بیمه‌گذار مطالبه کند.

ولی واقعیات عینی و عملکرد بیمه در ایران نشان‌دهنده آن است که هیچ یک از آثار مذکور، که لازمه عینی بودن عقد بیمه است، مورد قبول واقع نشده و در روال عملی و مقررات مختلف آثار متفاوتی برای عقد بیمه در نظر گرفته شده است. عملاً دیده می‌شود که در مواردی بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران توافق می‌شود که تعهدات بیمه‌گر قبل از پرداخت حق بیمه آغاز شود و به این نحو به بیمه‌گذار مهلت داده می‌شود که ظرف موعده مقرر تمامی یا اولین قسط حق بیمه را پرداخت نماید. این توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در نظر هیچ شرکت بیمه‌ای و حقوقدانی خلاف مقتضای عقد بیمه لحاظ نشده است و کمتر کسی در مورد اعتبار این توافق تردید می‌کند.

از طرف دیگر در برخی از شرایط عمومی عقود بیمه تصریح شده که پس از انعقاد عقد بیمه، حتی اگر به واسطه لحاظ شرط تعلیق اعتبار عقد و شروع تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت اولین قسط حق بیمه شده باشد و عدم پرداخت حق بیمه

۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ش ۴۷-۴۸، ص ۸۹-۹۰.

توسط بیمه گذار قرارداد را معلق کند، به هر حال تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه وجود دارد و او مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود. لحاظ این اثر مشخصاً بر خلاف ماهیت عینی عقد است و دلیل دیگری بر عدم پذیرش این ماهیت برای عقد بیمه تلقی می شود، چون در عقود عینی مادام که تسلیم و پرداخت صورت نگرفته هیچ یک از تعهدات طرفین عقد ایجاد نمی شود.

دلیل دیگری که بیانگر عدم پذیرش ماهیت عینی عقد بیمه در حقوق ایران است، پیش بینی حق فسخ بیمه گر در قراردادهای بیمه به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار است. در واقع، در برخی قراردادهای بیمه چنین پیش بینی شده که چنانچه بیمه گذار مطابق قرارداد به تعهد پرداخت حق بیمه عمل ننماید بیمه گر می تواند عقد را به علت عدم پرداخت حق بیمه فسخ کند. مشخصاً امکان حق فسخ در عقد فرع بر انعقاد و صحت عقد است. در حالی که عینی تلقی کردن عقد بیمه مستلزم آن است که اساساً عقد بدون پرداخت حق بیمه کامل و منعقد نشده و لذا حق فسخ بی مورد باشد. نمونه بارز پیش بینی حق فسخ بیمه گر به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص (انفرادی)، مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۲ شورای عالی بیمه است که در ماده ۱۷ مقرر نموده:

ماده ۱۷. موارد فسخ بیمه نامه:

... الف) موارد فسخ از طرف بیمه گر - بیمه گر در موارد زیر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت برگشت حق بیمه به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد.

۱. عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواد معین ...

واقعیت آن است که بر خلاف تصورات رایج متخصصان بیمه در ایران، عقد بیمه در ایران، همچون دیگر کشورهای متمدن، عقدی رضایی است و ماده یک قانون بیمه به هیچ وجه ناظر بر عینی بودن عقد بیمه نیست و برداشت صورت گرفته از ظاهر قانون بیمه برای توجیه عینی بودن عقد بیمه، اشتباهی بیش نیست. توجه به زمینه های شکل گیری بیمه و قانون بیمه در ایران و نیز عمل بیمه ای مؤید رضایی بودن عقد بیمه است.

قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ در بستر قواعد کلی قواعد عمومی قراردادهای که در قانون مدنی ایران بیان شده شکل گرفته است. علاوه بر این عقد بیمه به عنوان عقد معین خاص دارای ویژگیهایی است که در حقوق ایران بی سابقه بوده و قانون بیمه ایران با توجه به این ویژگیهای خاص، احکام این عقد را از حقوق بیمه فرانسه و مشخصاً قانون بیمه ۱۹۳۰ فرانسه الهام گرفته است و بسیاری از مواد این قانون عیناً ترجمه ای از مواد قانون بیمه ۱۹۳۰ فرانسه است. لذا در تفسیر ماهیت عقد و تعهدات بیمه ای و احکام ویژه عقد بیمه باید به این دو منبع اصلی، یعنی قواعد عمومی قراردادهای قانون مدنی ایران و قانون و حقوق بیمه فرانسه، توجه داشت.

همچنان که قبلاً نیز بیان شد، مطابق قواعد عمومی قراردادهای، اصل رضایی بودن قراردادهایست و عینی بودن عقد حالت استثنایی دارد و برای عینی تلقی شدن ماهیت یک عقد، این امر باید مورد تصریح نظام حقوقی قرار گرفته باشد.^۱ به این نحو اصل آن است که قرارداد به محض تحقق توافق اراده ها منعقد می شود و آثار خود را در مورد ایجاد تعهدات طرفین ایجاد می کند و انعقاد و ایجاد اثر موکول به تسلیم موضوع عقد یا پرداخت نیست.

ماده یک قانون بیمه نیز به هیچ وجه تصریحی به عینی بودن عقد بیمه ندارد و از آن نمی توان چنین برداشت کرد که عقد بیمه و تعهد بیمه گر به پوشش خسارت موضوع بیمه تنها با پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار محقق می شود. در واقع، تأمل در عبارات مورد استفاده قانون گذار ایران این امر را ثابت می کند که قانون گذار در موارد عدیده ای در تعریف عقود معین از عباراتی مشابه ماده یک قانون بیمه استفاده کرده و در مقام تعریف عقد، انجام عملی را از عناصر عقد لحاظ کرده است ولی در تمامی این موارد در رضایی بودن و تحقق عقد به صرف ایجاب و قبول و توافق اراده ها تردیدی در حقوق ایران نیست. به عنوان نمونه در قانون مدنی درباره عقود مضاربه و ودیعه این چنین آمده است:

ماده ۵۴۶. مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با

قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت نماید و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

ماده ۶۰۷. ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگهداری کند. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

همچنین عقد بیع به تملیک عین به عوض معلوم (که معمولاً وجه معینی است) تعریف شده است. در تمامی این موارد تردیدی وجود ندارد که عقد رضایی است و اعتبار عقد و تعهدات طرفین موکول به پرداخت سرمایه یا تحویل عینی مال نیست. به این نحو با انعقاد عقد تعهدات و روابط قراردادی طرفین ایجاد می‌شود و تسلیم مال در مقام اجرای تعهدات قراردادی صورت می‌گیرد.

به این نحو مشخص می‌شود که، بر خلاف تصور معمول متخصصان بیمه در ایران، از عبارت ماده یک قانون که در مقام تعریف عقد بیمه بوده و تعهد بیمه‌گر را در مقابل پرداخت حق بیمه از جانب بیمه‌گذار قرار داده، نمی‌توان نتیجه گرفت که ماهیت عقد بیمه غیر از دیگر عقود رضایی است و صحت عقد و ایجاد اثر آن موکول به پرداخت عینی حق بیمه است. اساساً قانون‌گذار در این ماده در پی تعریف عقد بیمه بوده که تأسیسی نوین در حقوق ایران به شمار می‌رفته است و قصد نداشته ماهیت خاصی را بر خلاف اصول کلی قراردادهای برای صحت و آثار عقد بیمه تعیین کند.

علاوه بر این، توجه به منبع الهام قانون بیمه در ایران، یعنی قانون فرانسه و مشخصاً قانون ۱۹۳۰ بیمه فرانسه، مؤید ماهیت رضایی عقد بیمه است.^۱ در واقع، در حقوق فرانسه موضوع ماهیت عقد بیمه و تعهدات ناشی از آن از دیرباز مورد توجه دکترین حقوقی و آراء محاکم عالی فرانسه قرار گرفته است و در این باره ادبیات وسیعی وجود دارد.^۲ در حقوق فرانسه هیچ‌گاه تردیدی در ماهیت رضایی عقد بیمه نشده است و قانون، آراء قضایی و دکترین در این کشور همواره به رضایی بودن

عقد بیمه تصریح نموده‌اند. بر همین اساس بسون و پیکارد مؤلفان برجسته حقوق بیمه فرانسه در این باره تصریح کرده‌اند که «قبل از قانون ۱۹۳۰ رضایی بودن عقد بیمه مورد اتفاق نظر بوده است؛ این عقد به صرف تبادل رضایت و توافق اراده‌های طرفین منعقد می‌شود و به محض آنکه طرفین در مورد شرایط اصلی عقد موافق باشند کامل می‌گردد. این وضعیت همواره پس از قانون ۱۹۳۰ صادق است».^۱

با توجه به نکات فوق و اقتضای زمینه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها و سنت حقوقی ایران و همچنین قانون منبع الهام تصویب قانون بیمه، نمی‌توان عقد بیمه را عقدی عینی تلقی کرد و چنانچه برداشت متخصصان بیمه در ایران از ماده یک قانون بیمه، منطبق با عینی بودن عقد بیمه باشد باید این برداشت کنار گذاشته شود. همان‌طور که در ابتدا نیز توضیح داده شد نویسندگان و متخصصان بیمه هیچ‌گاه مبنای تصور خود را بیان نمی‌کنند و گفتگو از ماهیت عقد بیمه را با تکیه بر ظاهر ماده یک و بدون هیچ توضیح و دقت بیشتر، امری ساده تلقی می‌کنند و تصریحی در مورد ماهیت حقوقی عقد با توجه به اصول کلی حقوقی و ظرایف حقوق مدنی و تجارت انجام نمی‌دهند و لذا مشخص نیست که تصور دقیق ایشان از قرار گرفتن تعهد بیمه‌گر در مقابل پرداخت عینی چیست و آیا واقعاً نظر به عینی بودن عقد بیمه دارند یا خیر. به نظر نویسنده منشأ این مشکل را باید در فقر ادبیات حقوق بیمه در ایران و عدم ورود حقوقدانان به این زمینه حقوقی جستجو کرد.^۲

۲. بیمه عقدی است لازم

بنا بر تعریف قانون مدنی، عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ

1. M. Picard et A. Besson, *idem*.

۲. در واقع، اغلب کسانی که در این باره قلم زده‌اند آشنایی عمیقی با قواعد حقوق مدنی و اصول کلی قراردادهای نداشته‌اند یا اساساً تخصص اصلی آنان حقوق نبوده است و به همین علت بدون آشنایی با زمینه‌های اصول حاکم بر حقوق قراردادهای و تنها با توجه به ظاهر ماده یک قانون بیمه و بدون آشنایی با نحوه بیان قانون‌گذار و منظور اصلی او از این عبارات، به تفسیر و برداشت از قانون پرداخته‌اند.

1. Contrat Consensuel

2. M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, Paris, L.G.D.J., 1964, n. 46. p. 70; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, Paris, Dalloz, 10 éd. 1998, n. 209, p. 168.

آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده ۱۸۵) و عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند (ماده ۱۸۶). بیمه عقدی لازم است به این معنی که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ آن را ندارند، مگر در موارد معین. عقد بیمه طرفین را ملزم به اجرای مفاد عقد می نماید و طرفین نمی توانند به دلخواه خود قرارداد را منحل کنند مگر در مواردی که قانون برای طرفین حق فسخ شناخته یا در قرارداد حق فسخ پیش بینی شده است. همچنین عقد بیمه به فوت یا حجر بیمه گذار منحل نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از عقد در مورد مرگ به ورثه منتقل می شود و در مورد حجر توسط نماینده قانونی مجبور صورت می گیرد.^۱

ولی قرارداد بیمه عمر استثنایی بر دیگر عقود بیمه به نظر می رسد.^۲ از آنجا که بیمه عمر جنبه سرمایه گذاری دارد و افراد مکلف نیستند که به پس انداز و سرمایه گذاری خود ادامه دهند، چنانچه بیمه گذار از پرداخت حق بیمه عمر، که تعهد قراردادی اوست، امتناع نماید بیمه گر نمی تواند بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند. در واقع، مطابق طبیعت بیمه عمر بیمه گذار همواره حق دارد بیمه عمر را متوقف کند و از پرداخت حق بیمه امتناع نماید.^۳ ولی از سوی دیگر بیمه گر همواره مکلف به انجام تعهدات قراردادی است و حق توقف عقد و امتناع از انجام تعهدات قراردادی را ندارد. لذا در این باره به نظر می رسد بیمه عمر نسبت به بیمه گر لازم و نسبت به بیمه گذار جایز محسوب می شود. در قانون مدنی نیز تصریح شده که عقد می تواند نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد (ماده ۱۸۷ قانون مدنی) و نمونه های بارز آن در بین عقود معین مذکور

۱. ایزدپناه، جزوه درس حقوق بیمه، دانشگاه امام صادق (ع)، ص ۳۸.

۲. ایزدپناه، همان، ص ۳۹.

۳. در این باره مراجعه شود به بخش راجع به «پرداخت حق بیمه» در همین کتاب؛ همچنین مراجعه شود به: همایون مشایخی، «مبانی و اصول حقوقی بیمه»، بیمه های اشخاص، جلد دوم، شماره ۴، تهران: مدرسه عالی بیمه، ۱۳۵۳، ص ۲۷۰ به بعد.

در قانون مدنی، عقد رهن (که به تصریح ماده ۷۸۷ نسبت به مرتهن جایز و نسبت به رهن لازم است) و عقد کفالت است.^۱

۳. بیمه عقدی است معوض

هر یک از بیمه گر و بیمه گذار تعهداتی را در مقابل تعهد طرف دیگر می پذیرند: یکی تعهد به اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه و پرداخت حق بیمه و دیگری به پوشش ریسک تعیین شده در عقد تعهد می نمایند. معوض بودن عقد آثار و احکام عقود معوض را ایجاد کرده و در زمینه عقد بیمه آثاری همچون رهایی بیمه گر از تعهدات در صورتی که بیمه گذار به تعهدات خود عمل نکند را در پی خواهد داشت. احکامی همچون رهایی بیمه گر از تعهدات در صورت اعلام خلاف واقع ریسک توسط بیمه گذار (که موجب بطلان عقد یا کاهش حق او به جبران می شود)، عدم اعلام به موقع وقوع حادثه (که منجر به نفی حق به جبران می شود) و عدم پرداخت بیمه (که ممکن است منجر به تعلیق یا انفساخ عقد شود) از این طبیعت عقد بیمه استنتاج شده است (البته در مورد این احکام ملاحظات اساسی دیگری نیز مد نظر بوده است).

۴. بیمه عقدی است غیر مجانی

در عقد بیمه نیت لطف بین طرفهای عقد وجود ندارد و هر یک از طرفین به دنبال کسب منفعت خود هستند. بیمه گذار همواره باید مبلغی بابت مابه ازای تضمینی که از بیمه گر دریافت می کند تحت عنوان حق بیمه پرداخت نماید. بیمه هیچ گاه عقدی

۱. مراجعه شود به: ناصر کاتوزیان، «حقوق مدنی»، قواعد عمومی قراردادها، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۴، ش ۱۸ به بعد، ص ۴۲ به بعد؛ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال مدنی: قرارداد - ایقاع، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، ش ۲۱-۲۰، ص ۲۰ به بعد؛ مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، ش ۳۱ به بعد، ص ۶۱ به بعد؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲، ش ۱۸۰ به بعد؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، ص ۱۶۱-۱۶۳.

مجبانی و بلاعوض نیست. ولی نیت لطف^۱ و رایگان بودن می تواند بین بیمه گذار و اشخاص ثالث ذی نفع از بیمه وجود داشته باشد. بیمه عمر که در آن ذی نفع بیمه، اشخاص ثالث اند نمونه بارز رابطه عنایت و لطف بیمه گذار به ذی نفع بیمه ای است.

۵. بیمه عقدی است استمراری

بیمه عقدی است که آثار خود را در طول زمان می گسترد و روابطی حقوقی برای مدت معین بین طرفین ایجاد می نماید و در این مدت منشأ اثر است. همین کشش زمانی بیمه است که وصف اتفاقی بودن آن را نیز تبیین می نماید. مدت عقد می تواند برای مدت طولانی باشد، که در این مورد معمولاً حق بیمه به صورت سالیانه محاسبه و پرداخت می شود، و یا برای مدت کوتاهی، همچون زمان یک سفر هوایی، منعقد شود؛ ولی در هر مورد اثر عقد برای مدتی پس از انعقاد یا زمان معین دیگر است.

۶. بیمه عقدی است اتفاقی

آن چنان که از تعریف عقد بیمه در ماده ۱ قانون بیمه نیز برمی آید، اتفاق و شانسی بودن در مورد موضوع بیمه لحاظ شده است: تنها خطر اتفاقی می تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد.

جنبه اتفاقی بودن ریسک موضوع بیمه اساس اعتبار عقد بیمه را تشکیل می دهد. بدین نحو اگر ریسک قبل از انعقاد عقد بیمه محقق شده باشد، عقد بیمه باطل است. بر همین اساس ماده ۱۸ قانون بیمه مقرر می دارد:

هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود. در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

همین وصف، موجب افتراق جنبه حقوقی از جنبه عملیاتی بیمه است: از نظر قانون اعداد بزرگ و پوشش ریسک، عملیات بیمه در جهت خلاف ریسک و اتفاق است، ولی از نظر حقوقی در روابط بین بیمه گر - بیمه گذار، اتفاقی بودن عنصر اساسی عقد

به شمار می رود. در مورد خطرات احتمالی (مثل آتش سوزی) اتفاقی بودن امری مشخص است، ولی این امر در مورد خطرات حتمی مثل مرگ و میر نیز وجود دارد: در این مورد زمان واقعه مرگ و لذا مدتی که بیمه گذار باید حق بیمه پرداخت نماید نامشخص است.

اتفاقی بودن، وصف اساسی و بنیاد عقد بیمه است. لذا ریسکهایی که با توجه به اوضاع و احوال وقوع آنها بسیار محتمل است، از نظر تکنیکی قابل بیمه شدن به نظر نمی رسند. به همین علت شرکتهای بیمه تنها اموری را بیمه می کنند که وصف اتفاقی یا حادثه^۱ داشته باشند. حادثه یا اتفاق وقوع آنی را تداعی می کند، ولی در اینجا بیشتر توجه به جنبه غیر قابل پیش بینی و واقعه شانسی برای بیمه گذار است.^۲

۷. بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت

در دیگر قراردادهای معوض وجود یا عدم حسن نیت در اعتبار عقد تأثیری ندارد، ولی در عقد بیمه حسن نیت یکی از عناصر اصلی اعتبار قرارداد بیمه است. در این عقد، بیمه گر به اعلام بیمه گذار (که در بسیاری موارد، قبل از حادثه احراز صحت آن برای او بسیار مشکل یا غیر ممکن است) اطمینان می کند و اساس محاسبات و حق بیمه قرارداد را بر آن قرار می دهد. به این نحو اعلام همراه با حسن نیت بیمه گذار و دادن اطلاعات خواسته شده اهمیت عمده ای برای بیمه گر و صحت عقد بیمه دارد. به همین علت چنانچه بعداً ثابت شود بیمه گذار در اعلامات خود فاقد حسن نیت بوده، ضمانت اجراهای سنگینی برای این تخلف پیش بینی شده است: بطلان عقد در صورت سوء نیت در اعلام ریسک و یا قیمت مال موضوع بیمه (مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه) و عدم پوشش در صورت اعلام غیر واقعی وقوع حادثه.

۸. بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)

معمولاً عقد بیمه به عنوان نمونه بارز عقود الحاقی توسط دکتین حقوقی معرفی شده

۱. accidental

۲. ایزدپناه، همان، ص ۴۱-۴۲.

است.^۱ علت الحاقی شمردن عقد بیمه آن است که قرارداد قبلاً توسط بیمه گر تهیه و چاپ شده و بیمه گذار به قرارداد از پیش تعیین شده، بدون آنکه بحثی در مورد شرایط عمومی آن کرده باشد و تنها با پر کردن جاهای خالی فرم، ملحق می شود. این امر می تواند موجب سوء استفاده شرکتهای بیمه، که نوعاً از نظر اقتصادی و تعادل قراردادی در موقعیت برتری نسبت به بیمه گذار قرار دارند، گردد. به همین علت در کشور ما بیمه مرکزی ایران که رسالت نظارت بر فعالیتهای بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران و ذی نفعهای بیمه را بر عهده دارد، مرجع صالح برای تعیین شرایط عمومی قراردادهای بیمه است. بدین نحو شرکتهای بیمه نمی توانند بنا بر خواست و مصالح خود شرایط عمومی بیمه را تعیین کرده و بر بیمه گذاران تحمیل نمایند.

ولی این تمهیدات و پشتیبانها در جهت حفظ منافع و حقوق بیمه گذاران، سبب نمی شود که بیمه از عداد عقود الحاقی خارج شود. درواقع، شرایط از پیش تعیین شده عقد بیمه و ارائه آن توسط شرکت بیمه و عدم امکان مذاکره در شرایط عمومی عقد، همچنان سبب صدق وصف «الحاقی» به عقود بیمه است.

و) انعقاد قرارداد بیمه

بیمه از جمله عقود معین است. لذا علاوه بر شرایط عمومی صحت قراردادها، ممکن است برای صحت عقد، شرایط خاصی نیز وجود داشته باشد.

در انعقاد قرارداد بیمه، شرایط خاصی در مورد اهلیت انعقاد قرارداد وجود دارد. درواقع، برای انعقاد قرارداد بیمه تنها اهلیت عمومی تمتع و استیفا (که برای دیگر قراردادهای کافی است) کفایت نمی کند و تنها برخی افراد حق انعقاد قرارداد بیمه را به نفع خود دارند. اهلیت انعقاد و سمت در عقد بیمه در مبحثی تحت عنوان «نفع بیمه ای» مورد بررسی قرار می گیرد (ر.ک. به مبحث «۱. سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای»).

۱. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۵۶؛ عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، ص ۶۲؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ج ۱؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۴، ش ۱۳.

عقد بیمه در پی حصول توافق طرفین عقد و ایجاب و قبول منعقد می شود. از آنجا که تحصیل این توافق نوعاً در پی سیر مراحل صورت می گیرد و در یک مجلس تحقق نمی یابد، موجب پیچیدگی در تعیین زمان انعقاد عقد می شود. همچنین زمان شروع قرارداد ممکن است غیر از زمان انعقاد آن باشد و به بعد یا تحقق امری موکول شود. هر یک از این امور دارای حساسیتی است که بررسی خاص حقوقی را طلب می کند (ر.ک. به مبحث «۲. زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه»).

۱. سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای

هر کسی نمی تواند از تأمین بیمه ای سود برده و، با انعقاد قرارداد بیمه، در صورت تحقق ریسک موضوع بیمه مبالغی را از بیمه گر دریافت کند. تنها افرادی می توانند ذی نفع قرارداد بیمه قرار گیرند و از پوشش بیمه بهره ببرند که دارای نفع بیمه ای باشند. منظور از نفع بیمه ای آن است که نفع شخص در آن باشد که حادثه موضوع بیمه تحقق نیابد و در صورت تحقق حادثه ضرری متوجه او شود. ماده ۴ قانون بیمه در این باره چنین مقرر می دارد:

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

بیمه نمی تواند وسیله ای برای گرویندگی و شرط بندی قرار گیرد، به نحوی که افراد بدون داشتن ارتباط مستقیم با ریسک موضوع بیمه و نفع معقولی که از عدم تحقق خطر و حادثه مورد نظر متوجه آنها می شود، بر روی جان یا مال دیگران شرط بندی کنند. بیمه تنها برای تأمین خسارات ناشی از حوادثی است که در صورت وقوع به ذی نفع بیمه ای ضرر وارد می کند و لذا بدون وجود ضرر و ارتباط با حادثه زیانبار انعقاد عقد بیمه و انتفاع از آن منتفی خواهد بود.

رعایت فلسفه بیمه در ایجاد تأمین برای افرادی که در معرض زیان ناشی از وقوع حادثه اند و خودداری استفاده افرادی که فاقد نفع بیمه ای اند (که بیمه را به

را به نفع بیمه ای دارند

صورت شرط‌بندی و وسیله‌ای برای کسب دارایی تبدیل می‌کنند) ایجاب می‌نماید که نفع بیمه‌ای نه تنها در هنگام انعقاد قرارداد، بلکه در هنگام وقوع حادثه نیز لازم باشد. چنانچه شخصی در هنگام عقد نفع بیمه‌ای داشته (مثلاً مالک اموال موضوع بیمه خسارات بوده) ولی متعاقباً این نفع را از دست داده (در مثال فوق اموال را منتقل کرده و دیگر نفع و ضرری در عدم وقوع حادثه ندارد)، دلیلی برای استفاده از بیمه نخواهد داشت.^۱ همچنان که در بخش مربوط به انتقال قرارداد بیمه خواهیم دید، در پی انتقال نفع بیمه‌ای به غیر، حقوق و تعهدات ناشی از بیمه نیز تحت شرایطی به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد.

عقد بیمه می‌تواند به وسیله نماینده بیمه‌گذار منعقد شود. نمایندگی ممکن است مطابق قواعد عمومی و کالت و یا اداره فضولی مال غیر باشد و در این موارد قواعد مقرر در قانون مدنی مجری خواهد بود. در صورتی که قرارداد به نمایندگی منعقد شود، مطابق قانون مدنی، قرارداد برای اصیل محسوب شده و حقوق و تکالیف ناشی از عقد متوجه اصیل خواهد بود. ماده ۵ قانون بیمه در این باره مقرر می‌دارد:

بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی‌نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. در مواردی که طرف قرارداد سمت نمایندگی خود را به بیمه‌گر اعلام کند، این امر در بیمه‌نامه قید شده و تکالیف ناشی از عقد بیمه متوجه اصیل خواهد بود. ولی چنانچه طرف قرارداد سمت نمایندگی خود را از بیمه‌گر مخفی نماید، به نظر می‌رسد قرارداد بیمه برای خود او منعقد شده و خودش متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود. ماده ۶ قانون بیمه در این باره مقرر داشته:

هر کس [حق] بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه‌نامه تصریح

۱. برخلاف برخی آراء صادره از دادگاههای انگلستان در زمینه بیمه عمر که برای صحت عقد بیمه و حق اخذ مبلغ از بیمه‌گر وجود نفع بیمه‌ای در هنگام انعقاد بیمه را کافی دانسته و در مواردی که بیمه‌گذار علی‌رغم منتفی شدن نفع بیمه‌ای به پرداخت اقساط حق بیمه ادامه داده، در پی تحقق حادثه موضوع بیمه او را مستحق دریافت مبالغ مورد تعهد بیمه‌گر دانسته‌اند. این روش مورد انتقاد دکتین این کشور قرار گرفته است.

شده باشد که مربوط به دیگری است...

همچنین ممکن است قرارداد بیمه توسط شخصی که فاقد نفع بیمه‌ای است منعقد شود، ولی در این صورت ذی‌نفع عقد بیمه باید شخصی باشد که دارای نفع بیمه‌ای در مورد ریسک موضوع بیمه است. در این موارد، که اصطلاحاً بیمه برای حساب دیگری نامیده می‌شود، بیمه‌گذار متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود بدون آنکه، در صورت وقوع ریسک موضوع بیمه، حق دریافت مبلغ و تأمین تعیین شده در بیمه‌نامه را داشته باشد. در این صورت تعهدات بیمه‌گر به ذی‌نفع بیمه‌ای پرداخت خواهد شد.

بیمه برای حساب دیگری قراردادی معتبر و صحیح است و منافاتی با فلسفه وجودی بیمه ندارد، چون شخصی از تأمین بیمه سود می‌برد که دارای نفع بیمه‌ای است و بیمه‌گذار فاقد نفع بیمه‌ای تنها تعهدات در مقابل بیمه‌گر را بر عهده می‌گیرد بدون آنکه حتی بر مبالغ پرداختی توسط بیمه‌گر داشته باشد. مثال بارز این بیمه، اخذ بیمه اموال برای کالاهایی است که نزد انبار یا متصدی حمل و نقل سپرده شده و متصدی انبار یا حمل و نقل برای کالاهای مزبور به نفع مالکین کالا (حتی در مقابل خساراتی که در محدوده مسئولیت او نیست) بیمه اخذ می‌نماید. این عمل می‌تواند به انگیزه اعطای خدمات تجاری مناسب‌تر و جلب مشتری یا هر انگیزه مالی یا عاطفی دیگر باشد.

از نفع بیمه‌ای تفسیر وسیعی شده است به نحوی که وجود هرگونه نفعی در عدم تحقق ریسک موضوع بیمه، به عنوان نفع بیمه‌ای قبول شده و مجوز انعقاد قرارداد بیمه قرار گرفته است. در واقع، در مورد اموال، وجود هر حق عینی (اعم از مالکیت، وثیقه و رهن) بر عین یا منفعت مال نفع بیمه‌ای به‌شمار می‌رود. در مورد بیمه اشخاص، تعلق به یک خانواده و وجود علقه عاطفی یا مالی (پرداخت نفقه) و یا حتی نفع در زنده و سلامت بودن بدهکار برای پرداخت بدهیها، نفع بیمه‌ای قابل پوشش شمرده می‌شود.

به عنوان نمونه علاوه بر مالک و ذی‌نفع مال (در ماده ۵ قانون بیمه) در ماده ۷

قانون، طلبکار دارای حق وثیقه یا رهن، مجاز شناخته شده که برای مال بیمه اخذ نماید: طلبکار می تواند مالی را که نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد....

۲. زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه

عقد بیمه عقدی رضایی است و لذا به محض توافق طرفین عقد در مورد موضوع بیمه و بهای عقد تحقق می یابد. ولی در بسیاری موارد این توافق در یک مجلس صورت نمی گیرد و مراحل برای تحقق آن طی می شود. در ابتدا شخصی که به دنبال تحصیل پوشش بیمه است می بایست اطلاعات لازم در مورد ریسک و موضوع بیمه (مثلاً پوشش آتش سوزی برای کارخانه معین) را به اطلاع بیمه گر برساند: این امر موضوع پیشنهاد بیمه است که بیمه گر باید مطالعه نموده و بر اساس آمار در مقوله مناسب قرار دهد و نرخ بیمه آن را تعیین نماید.

پیشنهاد بیمه: سندی است که بیمه گذار آینده در آن تقاضای پوشش ریسک اعلامی را می نماید. در عمل پیشنهاد به وسیله پر کردن فرم پرسشنامه ای است که توسط بیمه گر از پیش تهیه شده و به واسطه نمایندگان (دلالان یا خود شرکت) بیمه در اختیار مشتری قرار می گیرد. این پرسشنامه بقیچه گر امکان می دهد که کلیه اطلاعات مورد نیاز خود را که باید به وسیله مشتری داده شود جمع آوری کند و مبتای قرارداد بیمه قرار دهد. بدین نحو بیمه گر باید در تهیه این پرسشنامه دقت کامل نماید و همه اطلاعات لازم را از بیمه گذار اخذ کند.

این پیشنهاد در حکم ایجاب از طرف مشتری است و لذا موجب تعهدی برای بیمه گر یا مشتری نمی شود. مطابق قواعد عمومی، مادام که این ایجاب مورد قبول بیمه گر قرار نگرفته، مشتری می تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد. چنانچه قرارداد بر اساس اطلاعات داده شده منعقد شود، اطلاعات اهمیت عمده ای در قرارداد بازی کرده و به عنوان «اعلام ریسک» موضوع پوشش بیمه، مبنایی برای احراز حسن نیت یا سوء نیت بیمه گذار قرار خواهد گرفت.

قبول بیمه گر: بیمه گر مکلف به قبول پیشنهاد بیمه ارائه شده نیست و پیشنهاد تنها ایجاب از سوی مشتری تلقی می گردد. لذا او می تواند از پذیرفتن پوشش

ریسکی که زمینه فعالیت او نیست یا برای او ریسک و خطر بالایی محسوب می شود امتناع کند. او همچنین می تواند از مشتری تقاضای توضیحات و اطلاعات بیشتری کند، و یا به صورت مشروط پیشنهاد را بپذیرد و پوشش بیمه را مشروط به اعمال برخی پیش بینیهای امنیتی از سوی مشتری نماید، مبلغ تضمین را محدود کند و یا برخی خطرات را از پوشش بیمه مستثنا نماید.

رفتار بیمه گر در صورتی در حکم قبول ایجاب محسوب می شود که شرکت بیمه پوشش بیمه پیشنهادی را بی قید و شرط پذیرفته و نرخ بیمه را تعیین نماید. تعیین نرخ بیمه در مورد ریسکهای متداول سریع و اتوماتیک صورت می پذیرد. در صورت قبول، بیمه گر قرارداد بیمه را تنظیم و برای بیمه گذار ارسال می نماید. امضای قرارداد بیمه ای که مطابق پیشنهاد تقدیمی باشد دلیل قبول بیمه گر محسوب شده و از این لحظه به بعد قرارداد موجودیت می یابد. چنانچه پاسخ بیمه گر به تقاضای مشتری (در قالب نامه یا قرارداد بیمه) کاملاً با پیشنهاد تقدیمی او منطبق نباشد، این پاسخ موجب انعقاد قرارداد بیمه نمی شود بلکه تنها ایجاب جدیدی است که این دفعه از سوی بیمه گر به بیمه گذار ارائه شده است. در این مورد چنانچه مشتری شرایط پیشنهادی بیمه گر را بپذیرد، عقد بیمه در پی این قبول منعقد می شود.

عمل تعیین حق بیمه، قبول پوشش، امضا، انعقاد قرارداد و نهایتاً دریافت حق بیمه می تواند توسط نمایندگان بیمه صورت گیرد. این امر به خصوص در مورد پوششهای متداول بیمه که از قبل از طرف بیمه گر مقوله بندی شده و نرخ آن تعیین گردیده (مثل بیمه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل) معمول است. در این موارد، همچنان که آیین نامه نمایندگی بیمه مقرر داشته، نماینده می تواند به وکالت از بیمه گر قرارداد را امضا کرده و حق بیمه را دریافت نماید و این اعمال نماینده در حکم عمل بیمه گر است.^۱

۱. تبصره ماده ۴ آیین نامه نمایندگی بیمه الحاقی ۱۳۷۳/۵/۲۴ مقرر می دارد: بیمه گر موظف است بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه نامه و عندالاقضا در پرداخت خسارت را در رشته های مختلف بیمه بر اساس درجه بندیهای انجام شده به شرکت نمایندگی تفویض نماید.